

Problem 1

Klasično je doba rimskog prava. Gaj je Gneju u vlasništvo prenio konja potkovanog kvalitetnim potkovama.

- a) Ako ništa nije posebno dogovoreno, tko je nakon prijenosa vlasnik potkova, Gaj ili Gnej? Ukratko objasnite!
- b) Gaj je neformalno prenio konja Gneju. Potonji ga je uredno preuzeo i platio kupovnu cijenu. Nakon godinu dana Gaj je shvatio da je i dalje civilni vlasnik pa je protiv Gneja podnio tužbu za povrat tog konja. Koju tužbu je podnio? Ukratko objasnite! Kako se Gnej može obraniti?
- c) Ako Gnej ima 17 godina, hoće li prijenos biti valjan? Ukratko objasnite!

1a

Ako je došlo do predaje vlasništva mancipacijom, onda je nakon prijenosa vlasništva kviritski vlasnik Gnej, a ako je do prijenosa došlo tradicijom onda Gaj ostaje kviritski vlasnik, a Gnej postaje bonitarni vlasnik te će kviritsko vlasništvo steći tek protekom uzukapije koji je na pokretnim stvarima iznosio godinu dana jer konj spada u res mancipi pa ne stječe Gnej odmah kviritsko vlasništvo.

1b

Podnio je tužbu rei vindicatio. To je je najvažnija tužba za zaštitu vlasništva – njom se štiti samo civilno vlasništvo, ona pripada kviritskom vlasniku koji je izgubio posjed stvari, te ide protiv neovlaštenog posjednika neovlasnika. To je tužba vlasnika neposjednika protiv posjednika neovlasnika, njome se, pozivom na pravo vlasništva, traži povratak posjeda stvari, pa je to petitorna tužba. Gnej se može obraniti uz pomoć exceptio rei venditae ac traditae.

1c

Prijenos će biti valjan ako je Gnej imao dozvolu svog kuratora jer se Gnej ne može obvezivati bez njegove dozvole.

Problem 2

Gaj je 1. srpnja prodao konja Gneju za 10.000 sesteracija s obvezom da preuzme konja do 1. rujna.

- a) Gnej je odlučio da neće preuzeti konja jer nema dovoljno novca za plaćanje kupovne cijene. Dana 5. rujna iz nepoznatog razloga zapalila se staja u kojoj je Gaj čuvao konja zbog čega je konj odlutao i ne može se naći. Ukratko objasnite Gajev i Gnejev položaj nakon 1. rujna.
- b) Gaj je nakon sklapanja ugovora ostao bez novaca. Nije mogao preživjeti do 1. rujna, kada je Gnej morao preuzeti konja i platiti mu kupovnu cijenu. Stoga je pozvao bankara Josephusa da na njega prenese svoj zahtjev prema Gneju, pod pretpostavkom da mu Josephus odmah za taj prijenos kao protučinidbu plati 6.000 sesteracija. Josephus je na to odmah pristao. O kojoj je obveznoj situaciji ovdje riječ? Koliko bi Josephus mogao potraživati od Gneja da je riječ o 100. godini, a koliko da je riječ o 500. godini? Ukratko objasnite!

c) Gaj nije siguran je li Gnej sposoban za plaćanje svih 10.000 sesteracija. Stoga je pozvao Gnejeva prijatelja Lucija da mu se on (Lucije) kao rimski građanin obveže da će ispuniti tu obvezu. Obveza je dospjela. Od koga će i kako Gaj moći tražiti plaćanje kupovne cijene ako je riječ o 100. godini, a kako i od koga ako je riječ o 561. godini? Ukratko objasnite!

2a

Nakon 1. rujna Gaj može tužiti Gneja s *actio venditi* ako mu Gnej ne isplati kupovnu cijenu. S obzirom da je 5. rujna došlo do požara (viša sila) i konj je pobjegao, Gaj za to ne odgovara, ali ne vrijedi načelo *periculum est emptoris* jer je konj iznimka *genus non perit* pa Gaj mora nabaviti novog konja kako bi ga prodao, a Gnej će morati nabaviti novce kako bi ga kupio jer su oboje vezani konsenzualnim ugovorom.

2b

Riječ je o prijenosu tražbine (*cesiji*). Da je riječ o 100. godini *cesionar* stječe tražbinu s istim opsegom i uzgrednim pravima (zalozi, jamstva) kako je pripadala *cedentu*, a da je riječ o 500. godini isto jer je *lex Anastasiana* donesen tek 506. godine po kojem *cesionar* koji tražbinu stekne kupnjom može od dužnika tražiti samo onoliko koliko je sam platio za tražbinu.

2c

Ako je riječ o 100. godini, odnosno klasičnom pravu, sekundarnost porukove obveze nije se toliko isticala pa vjerovnik kod svakog poručanstva može zahtijevati ispunjenje činidbe ili od glavnog dužnika, ili bilo kojeg poruka po svom izboru. Ako je riječ o 561. godini, vjerovnik se može držati poruka tek ako se ne može namiriti od glavnog dužnika. Protiv glavnog dužnika može iskoristiti *actio venditi*, a protiv jamca *actio de pecunia constituta*.

Problem 3

Klasično je doba. Gaj je *filius familiae* čiji je otac Filon. Gaj je Gneju obećao dati konja, a Gnej mu je kao protučinidbu obećao 10 tisuća sesteracija. Gnej je učitelj grčkoga, dobro je koliko je mogao pogledao konja kada ga je preuzeo i nije vidio ništa problematično. Nakon mjesec dana od preuzimanja, ispostavilo se da je konj imao zaraznu bolest koja se naknadno pokazala i zbog koje nije sada bolestan samo kupljeni konj, nego je zarazio čitavo Gnejevo stado.

a) Može li, kako i po kojoj pravnoj osnovi Gnej postavljati zahtjeve prema Gaju glede te situacije i koje sve zahtjeve može postaviti? Može li Gaj održivo isticati da ni njemu nije bilo poznato da je konj u trenutku predaje Gneju bio bolestan? Ukratko objasnite!

b) Ako bi se Gaj i Gnej dogovorili da Gnej mora dati protučinidbu do točno određenog datuma, a ako to ne učini do toga datuma da se njihov pravni odnos razvrgava, o čemu bi se ovdje radilo?

c) Ukratko objasnite Gajev položaj u ovoj situaciji s obzirom da je *filius familiae*?

3a

Po kurulskim edilima, prodavalac treba odgovarati i za mane robova i životinja iako ni sam za njih nije znao. Zato postoje 2 tužbe: *actio redhibitoria* – njome može u roku od 6 mjeseci tražiti razvrgnuće kupnje, *actio quanti minoris* – u roku od 1 godine može tražiti razmjerno sniženje kupovnine. Što se tiče zaraženog stada, po ovom edilskom pravu kupac ne može dobiti i naknadu eventualne daljnje štete. Dakle, Gaj se ne može braniti time da mu nije bilo poznato jer prema edilima odgovara iako nije znao.

3b

Radi se o *lex commissoria*. To je uglavak po kojem prodavalac ima pravo razvrći ugovor ako kupac ne isplati kupovninu ili ostatak kupovnine do određenog roka. Smatra se da je takva kupnja sklopljena pod rezolutivnim uvjetom, a svi učinci se razvrgavaju unatrag. Kupac mora vratiti stvar sa svim ubranim plodovima, a prodavalac može izbjeći razvrgnuće plaćanjem kupovnine.

3c

Filii familias su osobe *alieni iuris* pa se smatraju imovinskopravno nesposobnim. Gaj je djelatno sposoban što znači da može sklapati pravne poslove, ali sve što bi stekao pripalo bi ocu, jedinom vlasniku obiteljske imovine.

Problem 4

Godina je 550. Lucije je Maura imenovao oporučnim nasljednikom 9/10 svoje imovine, dok je preostalu 1/10 oporučno namijenio svojem sinu Gaju imenovavši ga također oporučnim nasljednikom.

a) Mauro je pozvan na nasljedstvo te ga odmah prihvati. Nakon nekog vremena, na nagovor svoje supruge, promijenio je mišljenje te se očitovao da ne želi biti nasljednikom. Je li Mauro nasljednik? Ukratko objasnite!

b) Gaj je razočaran sadržajem oporuke i smatra se zaknutim premda je imenovan nasljednikom. Međutim, Gaj zbog uvažavanja vlastita oca ipak želi ostaviti oporuku na snazi, ali i dobiti veći udio u ostavini. Može li to kako pravno postići? Ukratko objasnite!

4a

Jest, jer vrijedi načelo *semel heres, semper heres* te jednom kad se da izjava o prihvatu, ne može se opozvati.

4b

S obzirom da mu je ostavljeno manje od nužne četvrtine, može iskoristiti *actio ad supplendam legitimam* na nadopunu do nužnog dijela.

Marko se 15. srpnja 532. godine dogovorio s Krispinom da će mu predati zemljište na razdoblje preko 90

godina radi toga da Krispin na tom zemljištu izgradi i iskorištava zgradu, te su dogovorili godišnju naknadu od 75 solida. Dogovoreno je i da će Krispinovi nasljednici nakon njegove smrti moći iskorištavati zgradu do isteka dogovorenog roka. Na susjednom zemljištu živio je Gaj sa svojom ženom

Lukrecijom, te se bavio poljoprivredom.

a) Objasnite koje pravo su osnovali Marko i Krispin (definicija). Kako je sve Krispin mogao štititi svoje pravo? b) Ako bi Krispin, poželjevši obrađivati susjedovo zemljište, nasilno s naoružanim robovima izbacio Gaja s njegova zemljišta, kako bi se Gaj mogao najbrže zaštititi? Postoji li razlika u zaštiti ako bi se radnja odvijala 132. godine? Objasnite. c) Ako bi Lukrecija htjela da njihov brak prestane, iako nije imala razloga za to ali bi se Gaj s time složio, kako bi njihov brak mogao prestati? Objasnite.

Problem 2

Marije i Julijan su 535. godine međusobno sklopili ugovor o kupoprodaji veće količine pločica za izradu

mozaika za iznos od 100 solida. Marije je odmah predao pločice, a Julije je obećao donijeti novac za tjedan dana. No predaja novca se višestruko odgađala, pa Marije nakon dva mjeseca Julijanu kao prijatelju neformalno obeća da od njega uopće više neće tražiti ispunjenje obveze.

a) Objasnite o čemu je riječ kod Marijeva neformalnog obećanja (definicija i podvrsta). b) Ako bi nakon

sklapanja ugovora i predaje pločica Julijan naknadno tvrdio da je on zapravo htio kupiti pločice od

Marijeva brata a ne od Marija te da je imao neispravnu predodžbu s tim u vezi, objasnite o čemu bi tu

bila riječ. c) U daljnjem razvoju, zbog ustrajnog neplaćanja su se narušili njihovi odnosi. Marije je stoga

nakon dvije godine došao do Julijanove kuće i razbio kotače na njegovoj kočiji koju je Julijan koristio za

konjske trke na kojima je profesionalno sudjelovao. Navedite koji je obvezni odnos nastao među njima

tim činom, te objasnite kakva inače može biti veza između štetne radnje i štete u tom kontekstu.

Problem 3

Modestin, Paulo i Kvint su se 15. srpnja 175. godine dogovorili kako će zajedničkim radom i sredstvima

pokrenuti posao izgradnje stambenih zgrada za stanovanje, prodavati stanove i dijeliti dobit. Radi izvršavanja dogovorenog, Modestin je morao 25. srpnja pozajmiti veću količinu šljunka od poduzetnika

Leona, te mu se zatim 27. srpnja svečanim formalnim putem usmeno obvezao vratiti pozajmljeni iznos

od dvije tone šljunka. Nevezano uz to, Kvint je od veleposjednika Gaja kupio jedno poljoprivredno zemljište, ali se pritom dogovorio da će Kvint moći u određenom roku natrag prodati Gaju kupljeno zemljište.

a) Navedite koji su ugovor sklopili Modestin, Paulo i Kvint (definicija i podvrsta). Navedite kako se nazivaju stranke te koja tužba proizlazi iz tog ugovora. b) Objasnite uz definiciju koji su verbalni ugovor sklopili Modestin i Leon 27.srpnja, te koja tužba proizlazi iz tog ugovora. c) Objasnite o čemu je riječ vezano uz dodatni dogovor Kvinta i Gaja (pojam i podvrsta).

Problem 4

Krispin je umjetnik koji se obogatio izgradnjom mozaika u crkvama za vrijeme cara Justinijana. Ostarivši,

odluči napraviti oporuku, pa je samostalno sastavi i potpiše. Kao nasljednicu odredio je svoju prijateljicu

Gaju. U oporuku uvrsti i povjebinu, zamolivši nasljednike da njegov alat za rad predaju njegovu šegrtu.

a) Objasnite koju vrstu oporuke je sastavio Krispin, te koje još vrste postoje u navedenom razdoblju. b) Vezano uz odredbu predaje alata, objasnite pojam povjebine te razlike prema zapisima.

PRIMJERI PRAKTIČNIH ZADATAKA IZ OBVEZNOG PRAVA ZA VJEŽBU

(KOLOKVIJ ILI ISPIT IZ RPP)

Primjer 1:

Maksencije se dogovorio s Paulom 15. veljače 79. g. da će mu prepustiti oranicu pored Pompeja koju će Paulo moći obrađivati te prodavati urod sljedeće tri godine, dok se Paulo obvezao dati Maksenciju petinu uroda svake godine.

a) O kojem je ugovoru među strankama riječ (pojam, karakteristike i nazivi stranaka)? Kako je određena Paulova obveza (latinski) i koje još alternativne mogućnosti njenog određenja postoje?

Zakup. Iz skupine locatio conductio rei, gdje se jedna stranka obvezuje drugoj za novčanu naplatu prepustiti uporabu i korištenje određene stvari.

Predmetom najma mogu biti nepotrošne stvari (pokretne, nepokretne) i neka prava (ususfructus, emfiteuza). Najmodavac je locator, a najmoprimac je conductor. Paul je dužan platiti zakupninu po izmaku najamnog vremena, unatrag (postnumerando). On mora čuvati i koristiti stvar primjereno ugovoru, odgovara za svaku krivnju, ali ne i za pogoršanje nastalo redovitom uporabom. Ako mu bez njegove krivnje bude onemogućeno korištenje stvari, neće trebati platiti najamninu za preostalo vrijeme – periculum est locatoris.

Paulova obveza je pars quota jer daje dio uroda, kad bi davao točnu količinu bila bi pars quanta. Moguće je i da plaća merces.

b) 80. g. bila je izuzetno sušna godina, te je Paulu urod pšenice bio vrlo siromašan. Može li to ikako utjecati na Paulovu obvezu, i ako da, na koji način? Alternativno, ako nije bila sušna godina, ali Paulo svejedno ne izvrši svoju obvezu, kako sve Maksencije može ostvariti svoja prava?

Paul može tražiti otpust ili sniženje zakupnine.

Maksencije ima actio locati, tužbu koja spada u iudicia bonae fidei, a Paul odgovara za dolus i cuplu.

c) 16. veljače 82. g. Maksencije se zatekao na putovanju na Siciliju, te uopće nije kontaktirao Paula vezano za njihov dogovor. Postoji li njihov ugovorni odnos

dalje ili ne? Alternativno, ako još nisu protekle tri godine, mogu li Paulo ili Maksencije prekinuti njihov ugovorni odnos, i ako da, u kojim situacijama? Što ako je ugovor bio sklopljen na neodređeno vrijeme?

Prestaje istekom ugovorenog vremena. Ugovor je mučke obnovljen ako najmodavac najamniku ostavi stvar i dalje.

Mogu. Maksencije može odstupiti ako mu Paul ne plati zakupninu kroz 2 godine i ako zloupotrebljava stvar. Paul može ako Maksencije neće izvršiti potrebne popravke ili ako mu susjed zazida prozore stana.

Ako je sklopljen na neodređeno vrijeme svaka stranka može jednostrano raskinuti ugovor u svako doba.

Primjer 2:

Antonin je organizator konjskih trka te se, želeći obnoviti ergelu, dogovori s trgovcem Crispinom 15. lipnja 217. g. o kupnji 12 rasnih konja za trke za cijenu od 30 000 HS, među kojima je i poznati konj za trke Bukefal. Dogovorili su se da će Crispin dovesti dostupnih 6 konja sutradan, dok će ostalih 6, uključujući Bukefala, stići brodom iz Azije najkasnije za 30 dana. Antonin je obećao platiti trećinu cijene nakon što preuzme prvih 6 konja, te ostatak iznosa nakon što preuzme ostale konje. Antoninu su navedeni vremenski rokovi bitni jer sljedeća trka počinje već za tri dana, na kojoj je Antonin namjeravao iskoristiti barem 5 konja, dok je početkom kolovoza velika trka na kojoj bi htio sudjelovati sa svih dvanaest konja. Antonin po trci prosječno zaradi 100 HS.

a) Crispin sutradan uspije dovesti samo dva konja, koji pritom nisu uopće konji za trke nego za vuču. Ima li Antonin ikakva prava u odnosu na Crispina, i ako ima, kako će ih ostvarivati? Koliko može zahtijevati u tom slučaju?

U trenutku dospijea, Crispin ne udovoljava svojoj dužnosti isporučenja trkaćih konja te se time nalazi u zakašnjenju (mora debitoris). Uvjeti za zakašnjenje su opstojnost tražbine, dospelost tražbine i subjektivna odgovornost dužnika. Crispin iz kupoprodajnog ugovora odgovara za dolus, culpa latu i culpa levis in abstracto te zato Antonin protiv njega ima actio empti na naknadu damnum emergensa (umanjenja imovine) i lucrum cessans (izmakla dobit). Kako Antonin nije platio cijenu te nije došlo do umanjenja imovine, Crispin mu mora nadoknaditi izmaklu dobit od 100 HS.

Putem edilskog jamstva. Prodavalac mora odgovarati za mane životinja za koje možda ni sam nije znao. Antonin ima actio redhibitoria, u roku od 6

mjeseci može tražiti razvrgnuće kupnje, i *actio quanti minoris*, u roku od jedne godine može tražiti razmjerno sniženje kupovine. Od Justinijana prodavalac odgovara i za sva neformalna obećanja i izjave u pogledu kakvoće stvari. *Actio empti* – ako stvar nema svojstva koja su joj pripisana, ili ima nedostatke koji su prešućeni. Antonin može tražiti naknadu cijele štete, pozitivnog interesa (štete koju trpi zbog nevaljanog ispunjenja ugovora).

b) Brod je krenuo iz Azije s velikim zakašnjenjem, te je tek isplovio iz luke krajem srpnja. Povrh toga, brod zahvati velika oluja, te sav teret potone. Postoji li ikakva odgovornost Crispina u ovom slučaju? Koje načelo vrijedi u navedenom slučaju (latinski)? Odgovara li Crispin jednako za Bukefala i za ostale konje? Koliko u cjelini može Antonin zahtijevati od Crispina? Objasnite.

Ne. Dok stvar nije predana kupcu, prodavalac odgovara za svaku krivnju (i slučajnu štetu, osim više sile), a od postklasičnog prava ne odgovara za slučajnu štetu. *Periculum est emptoris* – rizik pada na kupca. Ako prodana stvar propadne na način za koji prodavalac ne odgovara, prodavalac će biti oslobođen svake obveze. Kupac ipak mora platiti kupovinu. Crispin jednako odgovara samo za prva 2 konja koja je doveo jer su bili krivi i za 4 ostala koja je trebao dovesti. Ne odgovara za preostalih 6, jer *genus non perit*.

Antonin može zahtijevati naknadu cijele štete koju trpi zbog nevaljanog ispunjenja ugovora s akcijom *empti*.

c) Nadovezano na situaciju a), Antonin je užasno uzrujan što je već na samom početku Crispin zakazao s ispunjenjem tražbine, te sav ljut odlazi s konjima u vrt Crispinove žene Klaudije te natjera konje da pogaze i unište cvijeće. Klaudija je inače ponosna vrtlarica koja je upravo taj dan htjela pokazati prijateljicama svoj vrt. Ima li ona ikakva prava, ako ima, kako i pod kojim uvjetima bi ih mogla ostvarivati?

Ima jer je Antonin prouzročio štetu (*damnum emergens*), šteta je protupravno nanesena, postoji kauzalni nexus i odgovornost – *dolus*, tj. namjerno i svjesno postupanje kojim se nekom nanosi šteta. Za doložnu štetu uvijek se odgovara – *dolus semper praestatur*.

d) S obzirom na probleme s ispunjenjem tražbine, Antonin odbija platiti Crispinu za konje. Ima li Crispin ikakvu tužbu na raspolaganju, te ako ima, hoće li uspjeti s njom? Objasnite.

Actio venditi. Jer je kupac dužan platiti kupovinu. Mora platiti i oficijelne kamate od dana kad mu je predan kupljeni predmet. Jer je obveza postala samom pogodbom, a ne tek prijenosom stvari i cijene.

Primjer 3:

Marko se dogovorio s Julijanom 15. veljače 70. g. da će mu izgraditi štalu na njegovom imanju, dok se Julijan obvezao platiti 2000 HS.

a) O kojem je ugovoru među strankama riječ (pojam, karakteristike i nazivi stranaka)? Mijenja li se išta ako je vlasnik materijala za gradnju Marko, ako je vlasnik Julijan, ili ako je svaki od njih pridonio dio materijala?

Radi se o najamnoj pogodbi. Jedna stranka se obvezuje za određenu novčanu naplatu izvršiti neko djelo drugoj stranci. To je ugovor o djelu, locatio conductio operis. Rezultat rada je predmet ugovora. Naručitelj djela je locator, a poduzetnik je conductor.

Ako je Julijan vlasnik materijala za gradnju, radi se o izradi. Ako je vlasnik Marko, radi se o kupnji.

b) Nakon što je štala izgrađena, Julijan je platio dogovoreni iznos. Međutim, prvog kišnog dana primijeti da krov dosta prokišnjava, te se odmah obrati Marku s prigovorom. Je li Marko odgovoran, i ako jest, zašto? Može li Marko izbjeći odgovornost pozivajući se da je krov izradio njegov zaposlenik zadužen za krovišta, i ako može, kakva je to vrsta odgovornosti? Postoji li stroža odgovornost u nekim primjerima navedenog ugovora?

Marko je odgovoran jer je obvezan djelo uredno izvršiti. Ne može izbjeći odgovornost jer je njegova odgovornost pooštrena jer se služio pomoćnicima, on odgovara za štetu koju prouzroče te osobe zbog njihove neodgovornosti. Culpa in eligendo.

c) Alternativno, Marko je zapovjednik broda kojemu Julijan povjeri prijevoz svojih deset amfora iz Ancone preko mora radi trgovine na istočnoj obali Jadrana. Brodom se prevoze i robovi robovlasnika Gaja, te žito trgovca Feliksa. U oluji Marko izbacila Julijanove amfore da bi olakšao i spasio brod, te sretno stigne u Spalatum. Ima li u toj situaciji Julijan ikakva prava, i ako ima kojom tužbom i protiv koga ih može ostvariti? Je li ikakva tužba na raspolaganju Marku?

Lex Rhodia de iactu. Marko je morao žrtvovati dio tereta u more radi olakšanja, pa svi razmjerno snose štetu. Julijan ima pravo na nadoknadu štete

od vlasnika spašene robe i broda. Ima tužbu actio locati. Marko na raspolaganju ima actio conducti.

Primjer 4:

Rimski građanin Marko dogovorio se s Restitutom 27. svibnja 117. g. da će mu predati roba Kelada nakon što Kelad završi zidarske radove u Markovoj vili, dok je Restitut obećao platiti iznos od 500 HS u roku od četrnaest dana od njihovog dogovora, koliko mu otprilike treba vremena za nabaviti novac od bankara Josephusa. Međutim, 5. lipnja 117. g. Marko susretne Restituta na Forumu, te ga zamoli da njegovu tražbinu od 500 HS upišu u Markovu blagajničku knjigu kako bi imao potpunu evidenciju svog poslovanja toga mjeseca, što oni naknadno i učine. Zauzvrat, Restitut zatraži od Marka da mu se usmeno obveže predati roba Kelada upitavši ga: Spondesne mihi Celadum dare?, na što Marko odgovori: Spondeo.

a) Koji su ugovor na samom početku sklopili Marko i Restitut, i je li on valjan? Koju tužbu može koristiti Marko ako mu Restitut ne plati dogovoreni iznos u roku od četrnaest dana, a koju Restitut ako mu Marko ne preda roba nakon što on završi s radovima? Objasnite.

Kupoprodajna pogodba na početku. Valjan je, obveza ja nastala samim sporazumom o predmetu i cijeni. Marko ima akciju venditi ako mu Restitut ne plati dogovoreni iznos u roku od 14 dana. Restitut ima akciju empti jer je Marko dužan izručiti stvar.

b) U koji točno dan dospijeva Restitutova obveza, odnosno od kojeg ga dana Marko može tužiti?

Od 27.5. jer kod konsenzualnih kontrakata obveza nastaje samim sporazumom, čim su se stranke sporazumjele o predmetu i cijeni.

b) Koji bi mogli biti razlozi za Markov zahtjev da se tražbina od 500 HS upisuje u blagajničku knjigu? Postoje li ikakve razlike vezano za navedenu tražbinu ako je ona upisana ili ako je neupisana? Koju tužbu ima Marko na raspolaganju za navedenu tražbinu?

Radi dokaza. To je pogodnije za vjerovnika. Dokazivost nije jedini razlog za upisivanje. Osim toga, tražbina iz kupoprodaje je inače bonae fidei, a ove transkripcije su obveze stricti iuris. Zato su povoljnije za vjerovnika, jer su stroge prema dužniku.

c) Koji bi mogli biti razlozi za Restitutov zahtjev da mu se Marko usmeno obveže posebno izgovorenim riječima? Postoje li ikakve razlike vezano za navedeno obvezivanje ako je ono nastalo usmenim putem ili ako su stranke samo sastavile pisanu ispravu u kojoj su naveli predmetnu obvezu? Koju tužbu ima Restitut na raspolaganju vezano za navedenu tražbinu?

To je stipulatio dulpae, njome bi prodavalac preuzeo jamstvo protiv evikcije, za kupčev mirni posjed i korištenje. Kupac može akcijom empti prisiliti prodavaoca na davanje stipulacije dulpae. Kupac u slučaju evikcije protiv prodavaoca podiže tužbu iz ugovora kojom traži naknadu punog interesa.

Dužnik može olakšati vjerovnikov položaj ako svoju obvezu zaodjene u oblik stipulacije. Kod stipulacije se ne pita za razlog postanka obveze i sve okolnosti, za koje bi kupac mogao prigovarati kod tužbe iz kupnje koja spada u actio bonae fidei.

d) Restitut se 7. lipnja dogovori s bankarom Josephusom, koji Restitutu otprije duguje 200 HS za neke tkanine koje mu je prodao a Josephus obećao naknadno platiti, da će mu Josephus dati 1000 HS uz kamatu od 5% mjesečno, te se obveže vratiti taj iznos u roku od godine dana. Josephus mu preda novac ujutro 8. lipnja. Koji je ugovor nastao između Restituta i Josephusa, i kada je on nastao? Objasnite pojam i temeljne karakteristike.

Zajam. Nastao 8.6. momentom prijelaza vlasništva. Jer je riječ o realnom kontraktu gdje obveza nastaje neformalnim izručenjem stvari.

e) Nastavno na situaciju u d), Restitut nije vratio dogovoreni iznos nakon godine dana. Ima li Josephus ikakvu pravnu zaštitu, i ako da, koju? Ako ima, koliko može tražiti na sudu? Objasnite.

Josephus ima actio/condictio certae creditae pecuniae. Može tražiti glavnicu plus kamate.

f) Alternativno na situaciju u d), Josephus, koji trenutno nema likvidno poslovanje, zamoli svog nećaka Ephraima da preda 1000 HS Restitutu, što on i učini. O kojem je institutu u ovom slučaju riječ? Ako Restitut ne bi vratio novac Ephraimu, koje sve tužbe i prema kome on ima na raspolaganju?

To je nalog. Josephus naloži Ephraimu da preda novac Restitutu. Restitut nije novac vratio Ephraimu koji ima tužbu actio certae creditae pecuniae. Zato se Ephraim obraća Josephusu, koji mu je naložio da novac preda, pa će tužiti s actio mandati contraria na iznos pozajmljenog novca.

Riječ je o mandatum qualificatum. Služi za neformalno preuzimanje poručanstva. Josephus kao poruk nalaže mandataru Ephraimu neka Restitutu da zajam. Ako Ephraim ne bi mogao utjerati dug od Restituta može tužiti Josephusa s actio mandati contraria.

Primjer 5:

Gaj se 1. travnja 535. g. dogovorio s Feliksom da će mu dati roba Seja za 800 sestercija. Feliks 15. travnja odvodi roba kući te po dolasku vidi da Seius ne vidi na jedno oko.

a) Koji su ugovor sklopili Feliks i Gaj (ime i pojam) i kada je on nastao? Koji su njegovi essentialia negotii?

Kupoprodajni ugovor, emptio venditio. Nastao 1.4. To je dvostrano obvezni konsenzualni kontrakt, obveza nastaje samim neformalim sporazumom. Spada u iudicia bonae fidei. Ugovor nastaje u trenutku postizanja dogovora.

b) Što može učiniti Feliks u pogledu Sejevog nedostatka? Koje su pretpostavke za njegovo postupanje?

Actio redhibitoria – kupac može tražiti razvrgnuće kupnje u roku od 6 mjeseci. Actio quanti minoris – u roku od 1 godine može tražiti sniženje kupnje.

Actio empti – ako stvar nema svojstva koja su joj pripsana, ili ima nedostatke koji su prešućeni; kupac traži naknadu cijele štete, pozitivnog interesa (štete koju trpi zbog nevaljanog ispunjenja ugovora).

Mane zbog kojih se stvar ne može normalno upotrebljavati. Nedostaci postoje u času prodaje. Skriveni i neupadljivi nedostaci. Kupcu te mane nisu poznate, te ih nije mogao uočiti kraj uobičajene pažljivosti.

c) Riješena je situacija s nedostatkom. Feliks nema novca za platiti roba, ali ima zemlju, koju međutim ne može unovčiti. Kako će se riješiti ova situacija i kako se naziva navedeni oblik ispunjenja obveze? Što bi bilo da se radnja odvija 135. g.? Objasnite.

Riješit će se tako da će Feliks dati zemlju prema pravednoj procjeni. Datio in solutum necessaria, ustanova uvedena od Justinijana, dužnik može prisiliti, ako nema novaca, a posjeduje zemljišta koja ne može unovčiti, vjerovnika da umjesto novca primi zemljišta prema vlastitoj procjeni.

Primjer 6:

Sextus je predao 1000 sestercija Aniju 79. g. uz obvezu da mu ih vrati u roku godine dana.

a) O kojem se odnosu radi, objasnite pojam i njegove glavne značajke?

Zajam, mutttum. Jednostrano obvezujući realni ugovor iudicia stricti iuris. Jedna stranka predaje drugoj u vlasništvo stanovitu količinu novca ili drugih zamjenjivih stvari, s uglavkom da zajmoprimac mora vratiti jednaku količinu stvari iste vrste i kakvoće, idem genus. Obveza nastaje tek momentom prijelaza vlasništva, a ne samim sporazumom. Predmet zajma su rec nec Mancipi, pa do prijelaza vlasništva dolazi pukom tradicijom. Vjerovnik je morao dokazati da je zajam izručio, pa je uobičajeno davanje zadužnice koju dužnik izdaje vjerovniku.

b) Kojom će tužbom tražiti novac Sextus i može li se Annius obraniti tvrdnjom da mu je novac ukraden? Objasnite.

Actio/condictio certae creditae pecuniae. Ne može se obraniti jer je zajam negotium stricti iuris gdje su utvrđene obveze stranaka, ali ne i uzgredni uglavci, poput obrane da je novac ukraden.

c) Kako su stranke mogle ugovoriti kamate i jesu li mogle ugovoriti obvezu plaćanja kamate na kamate? Koje latinsko načelo vrijedi s tim u vezi?

Dužnik je obvezan samo na povratak dužne glavnice, te nije dužan platiti ni ugovorene ni zatezne kamate. Neformalni uglavak o kamatama uz zajam nije bio utuživ. Ako su se uz zajam htjele obvezno ugovoriti i utužiti kamate, morao se ugovoriti poseban verbalni kontrakt. Rimsko pravo zabranjuje uzimanje kamata od kamata. Usurae usurarum non potest.

Primjer 7:

Kasije se sporazumio s Aulom 1. ožujka da će kupiti 10 amfora vina iz Aulovog podruma (iz bačava) po cijeni koja bude prosječna na tržnici na dan 2. svibnja, pod uvjetom da mu vino odgovara po okusu. S obzirom da sam nije imao dovoljno amfora sutradan dogovara s prijateljem Lucijem da mu 1. svibnja preda besplatno na upotrebu 5 velikih amfora za čuvanje vina do 1. kolovoza do kada će sam kupiti amfore. U svrhu pomoći pri pretakanju vina te prijevozu do

njegova doma istodobno unajmljuje 2 radnika za iznos po 1 denarius po osobi za jedan dan rada.

a) O kojim je ugovorima riječ te jesu li svi valjano nastali? Postoje li kakvi dodatni uglavci i koji? Objasnite essentialia negotii pojedinih ugovora.

Kupoprodajna pogodba. Uz to sklopljen je i suspenzivni kauzalni (njegovo ispunjenje leži van ovlaštenikove sfere) uvjet glede prosječne cijene, te suspenzivni potestativni (ispunjenje uvjeta prepušteno je na volju onome tko je iz tog posla ovlašten) uvjet glede okusa. Essentialia negotii ovog ugovora su predmet prodaje (vino) i cijena.

Posudba je nepotpuno dvostrani realni kontrakt iudicia bonae fidei kojim jedna stranka daje drugoj određenu stvar na besplatnu upotrebu s time da je komodatar mora vratiti nakon određenog vremena ili nakon dogovorene upotrebe komodantu. Essentialia negotii su besplatnost upotrebe i dogovoreni rok povratka predmeta.

Locatio conductio operarum. Potpuno dvostrani konsenzualni kontrakt iudicia bonae fidei kojim se stranka obvezuje drugoj dati na raspolaganje svoju radnu snagu za određenu količinu novca. Essentialia negotii su predmet pogodbe i najamnina.

b) 2. svibnja Kasije je otišao kod Aula i probao vino za koje je zaključio da mu odgovara te nakon toga odlazi kod Lucija koji mu kaže da je amfore prodao te mu ih stoga ne može predati. Može li ga Kasije tužiti za naknadu štete? Što ako bi bilo dogovoreno da Kasije plati za korištenje amfora?

Kasije ga može tužiti za naknadu štete. Komodatarevi zahtjevi su se mogli odnositi na naknadu izvanrednih troškova oko stvari ili na naknadu štete koje je ostvarivao s actio commodati contraria. Ako bi bilo dogovoreno da plati za korištenje radilo bi se o najmu, te da je Lucije uz takav ugovor prodao amfore, Kasije bi ga tužio s actio conducti.

c) Što ako je 2. svibnja Kasije probao vino iz bačve, međutim ono se u međuvremenu pretvorilo u ocat? Koja izreka bi bila povezana s navedenim slučajem?

Stvar je propala na način za koji prodavalac ne odgovara, pa je prodavalac oslobođen svake obveze. Kupac ipak mora platiti kupovinu. Periculum est emptoris.

Osim u slučaju generičnih stvari, kao što je vino. Genus perire non censetur ili Genus non perit (vrsta ne propada). Kupac onda ne mora platiti kupovinu.

d) Sve je proteklo u redu te radnici vuku amfore u kolima do Kasijeve kuće izvan Rima, ali na putu do kuće ih napadnu razbojnici te slomiju 4 amfore i ozlijede 1 radnika. Postoje li kakvi obveznopravni zahtjevi stranaka? Što ako se isti rezultat dogodio zbog slabosti jednog od radnika ili zbog istrošenih kola koje je dao Kasije?

Privatni delikt civilnog prava Damnum iniuria datum (protupravno oštećenje tuđih stvari). Aktivno legitimiran na tužbu actio utilis legis aquiliae bio je samo vlasnik stvari Aul. To je što se tiče amfora.

Što se tiče jednog od radnika riječ je o deliktu civilnog prava Iniuria (namjerna povreda tuđe osobnosti, gdje radnik može tražiti od razbojnika novčanu naknadu od 25 asa. Da se to dogodilo zbog slabosti jednog radnika, radnik bi odgovarao za počinjenu štetu, a Kasije bi ga tužio s actio conducti. Da se isto dogodilo zbog nevaljanih kola koje je dao Kasije, Kasije bi odgovarao Aulu zbog svoje kulpe.

e) Dominik je minor koji ima još 5 mjeseca do 25 godina te njegov tutor traži poništenje posla. Može li on to učiniti? Što ako nakon 25 godine Aulo odobri navedeni posao? O kojem se institutu radi te uz koje ga načelo vezujemo?

Ovdje nije riječ o poništavanju – moguća je restitutio in integrum kao zasebno sredstvo, ili exceptio legis Plaetoriae kao obrana ako minor bude tužen. A kod naknadnog odobrenja je riječ o ratihabicii koja se vezuje i koja iznimka od navedenog načela, dakle time bi onaj pravni posao od sklopljen ranije konvalidirao.

Primjer 8:

Marko je 3. travnja 76. g. pr. Kr. upitao Tita (na latinskom): Hoćeš li mi dati roba Kelada?, na što je Tit kimnuo glavom jer je bio nijem.

a) O kojem se ugovoru radi i je li on valjano nastao? Obrazložite.

Riječ je o darovanju, paktu. To je besplatna i dobrovoljna namjena imovinske koristi kojom se povećava imovina obdarenika, a smanjuje imovina darovatelja. Takva namjera mora biti učinjena iz liberaliteta. Od klasičnog prava obećanje darovanja je utuživo samo ako je obećanje zaodjenuto u

stipulaciji. Nije valjan jer je darovatelj nijem, pa premda je iz njegovog ponašanja vidljiva njegova volja, stipulacija kao strogi formalistički kontrakt nije valjana.

b) Tit je na postavljeno pitanje odgovorio (na latinskom): Hoću. Tomu je prethodio dogovor o zamjeni robova pri čemu je Tit trebao dati Kelada, a dobiti od Marka roba Dioniza, međutim Marko se naknadno ne želi obvezati na predaju Dioniza i stranke se razidu posvađane. Nakon mjesec dana Marko tuži Tita na predaju Kelada – kojom tužbom, hoće li uspjeti? Obrazložite. Što bi bilo potrebno da prethodni ugovor Marka i Tita bude valjan?

Prethodni ugovor je mijena. To je najvažniji inominantni kontrakt iz skupine do ut des. Jedna stranka na drugu prenosi vlasništvo neke stvari uz obvezu druge stranke da će u zamjenu dati vlasništvo neke druge stvari.

Marko tuži Tita s *condictio certae rei*. To je tužba za utuženje tražbine iz *stipulatio certae*. Marko neće uspjeti jer se potkraj republike uvodi u stipulaciju *exceptio doli* za zaštitu od dolusa koji je Marko namjeravao napraviti. Tit će dokazati s ekscepcijom doli da *causa* zbog koje je učinjeno obećanje ne postoji, te će Markova tužba biti pobijena.

c) Nakon 15 godina, pitanje i odgovor glase na 10 aurea. Temelj (*causa*) je zajam koji Marko treba dati Titu, ali kojeg mu nikako ne daje, već nakon dva mjeseca traži tužbom stipuliranu svotu. Može li se Tit ikako obraniti? Bi li mogao ikako tražiti isplatu?

Marko će tražiti stipuliranu svotu s *actio certae creditae pecuniae*. To je bila tužba za otuđenje tražbine iz *stipulatio certae rei* kada se radilo o određenoj svoti novca. Tit ima obranu *querella non numeratae pecuniae*, tj. Tit bi izjavio da novac koji se Marko obvezao platiti nije isplaćen.

d) Ako je 6. g. Marko od Tita koji je mlađi od 20 godina zatražio da oslobodi Kelada i ovaj obeća (*promitto*) može li se tražiti ispunjenje ugovora? (v. *lex Aelia Sentia* u statusnom pravu)

Primjer 9:

Gaj zamoli Tulija(Rafusa) da na putu na Siciliju pokupi od Teofila novce koje mu ovaj duguje, te se dogovaraju da ih ovaj može uzeti da bi kupio žito na Siciliji te ga dovezao nazad u Rim. Gaj se također dogovara s prijateljem (nalaže mu) Cecilijem da ovaj preda Tuliju(Rafusu) 200 den. (denarii) s rokom otplate

mjesec dana kako bi mogao otplatiti druge, već postojeće dugove prije odlaska iz Rima.

a) O kojim je obveznim odnosima ovdje riječ? Jesu li svi valjani?

Gaj zamolio Tulija da za njega obavi neki posao – mandatum. Tulije je u skladu s dogovorom novac uzeo kao zajam, pa je onda tu riječ o pomorskom zajmu (zajam je nastao tek od preuzimanja novca). Kod Gaja i Cecilija je riječ o mandatum pecuinae credendae – nalog jednoj osobi da preda zajam drugoj osobi.

b) SITUACIJA I. – Tulije je dobio novac te kupuje žito i robove od trgovca Diona, a s obzirom da ima mjesta na brodu kapetan uzima na prijevoz i Julijanovih 10 amfora maslinova ulja. Brod se nađe u oluji te kapetan broda izbacila 5 amfora da bi spasio brod. Objasnite pravno stanje nastalo uslijed izbacivanja navedenih amfora.

Lex Rhodia de iactu. Predmetom ugovora mogao je biti i prekomorski prijevoz robe.

c) SITUACIJA II. – Nastavak na sit. I. odvija se po dolasku broda u Rim. Prilikom prodaje robova na trgu javlja se Asellus te tvrdi da jedan od robova, Kelad, pripada njemu te mu je ukraden prije godinu dana; podiže rei vindicatio i uspijeva dokazati vlasništvo roba. Što će učiniti Tulije?

Tulije će vratiti roba Asellusu, a onda će tužiti trgovca Diona za evikciju s actio empti kojom je mogao tražiti naknadu interesa jer mu je prodavalac dolžno prodao tuđu stvar.

d) SITUACIJA III. – Nastavak na sit. II.; istovremeno Gaj traži povrat novca. Kako će tražiti novac te može li se Tulije obraniti glede dijela svote pozivanjem na oduzeće roba? Što ako je Tulije od Teofila dobio samo pola novca; može li Gaius tražiti cijelu svotu? Što je s kamatama?

Gaj će tražiti povrat novca a actio mandati directa. Tulije se ne može obraniti jer je počinuo dolus i ne može se obraniti glede dijela svote pozivanjem na oduzeće roba. Gaj ne može tražiti cijelu svotu ako je Tulije dobio samo pola novaca od Teofila, jer kupoprodajni ugovor je dvostrano obvezni kontrakt koji sklapaju stranke, a stranka je u ovom slučaju Tulije, a ne Gaj. Ako dužnik dođe u zakašnjenje, a došao je zbog dospelosti pravovaljane tražbine nakon što je bio opomenut, pooštrava se njegova odgovornost te će morati nadoknaditi

zatezne kamate. Od zakašnjenja uvijek odgovara za slučajnu propast predmeta.

Primjer 10:

Livije kupuje od Solona konja Zeusa 1. rujna za 50 den. (denarii) te isplaćuje novac Solonu. Nakon toga se dogovara s prijateljem Tiberijem da će mu posuditi konja nakon što ga dobije, jer ga Tiberije treba za utrku na kojoj namjerava sudjelovati.

a) Konj umre prirodnom smrću prije isporuke. Opišite pravno stanje obveznog odnosa.

Komodant je odgovarao samo za dolus i culpam latam kasnije, a prirodna smrt je casus, pa ga Tiberije neće moći tužiti s actio commodati contraria.

b) Prije isporuke Solon ode s konjem u lov u kojem konj padne u jamu te uginu. Opišite pravno stanje obveznog odnosa te prava stranaka.

Solon je počinio grubu nemarnost, culpa latu jer nije vidio jamu. Ona je izjednačena s dolusom pa će Solun odgovarati. Tiberije će Livija tužiti s actio commodati contraria, te će Livije morati nadoknaditi Tiberiju štetu.

c) Nakon isporuke Livije uoči da konj ne može normalno galopirati, s time da je bio rekao Solonu da ga treba za utrke na što mu je ovaj rekao da je to savršen konj za utrke. Što ako je to uočio odmah po dolasku konja, a što ako je konj ostavljen u štali na brigu robovima koji nisu znali njegovu svrhu te ih Livije uoči nakon 10 ili 15 mjeseci od isporuke?

Actionem redhibitoria Livije može tražiti razvrgnuće kupnje ako je to uočio odmah po dolasku. Actionem quanti minoris može tražiti razmjerno sniženje kupovine. To je edilsko jamstvo – prodavaoc mora odgovarati za mane životinja čak i ako sam nije znao za njih. On mora javno obznaniti njihove nedostatke. Po ovom edilskom pravu kupac ne može dobiti i naknadu eventualne daljnje štete (ako bolesna životinja zarazi njegovu zdravu stoku).

Ima i actio empti za nadoknadu punog interesa koja nije bila vezana za kratke rokove.

d) Konj je normalno isporučen Liviju te ga ovaj predaje Tiberiju, međutim konj je zaražen te obolijevaju još dva Tiberijeva konja, a nakon 3 tjedna sva tri konja umiru. Opišite pravno stanje te prava stranaka i koje tužbe mogu/ne mogu

podnijeti i protiv koga. Što ako je Livije redovnim pregledom mogao utvrditi da je konj bolestan, a propustio je to učiniti, a što ako nije?

To je edilsko jamstvo – prodavaoc mora odgovarati za mane životinja čak i ako sam nije znao za njih. On mora javno obznaniti njihove nedostatke. Po ovom edilskom pravu kupac ne može dobiti i naknadu eventualne daljnje štete (ako bolesna životinja zarazi njegovu zdravu stoku). Ako je to Livije mogao utvrditi, počinio je culpam latu, a Tiberije ima actio commodati contraria. Ako nije, riječ je o casusu za koji Livije nije odgovoran. Komodant Livije odgovara samo za dolus, kasnije i za culpam latam (npr. znajući da posuđuje pokvarenu stvar).

e) Livijev konj je u redu i Tiberije ga upreže u kola za utrku sa svojim konjima, no u žaru trke previše ga bičuje i konj nakon utrke pogiba zbog umora. Može li Livije tražiti naknadu štete?

Može. Komodatar smije koristiti stvar samo na ugovoreni način. Ako neprimjereno koristi stvar, počinjava furtum usus. Odgovara za svaku krivnju kod propasti i pogoršanja. Komodant protiv njega ima actio commodati directa.

f) Livije je dogovorio s Nervom izgradnju štale za konje. Nakon izgradnje ispostavi se da odvodni kanali nisu dobro postavljeni te da se kišnica slijeva u štalu. Livije traži od Nerve da to ispravi ili da plati da će netko drugi to napraviti, a ovaj se brani okrivljujući pomoćnike. Opišite pravno stanje. Čiji je trebao biti materijal za izgradnju štale?

Culpa in eligendo. Nerva odgovara i za nesposobnost svojih pomoćnika. Materijal je trebao biti Livijev, tj. locatorov.

g) Ako je Nerva udružio svoj rad i radnike s Antonijem koji daje alatke i skele te Sidonom koji se bavi projektiranjem radi izgradnje različitih tipova zgrada o kojem se ugovoru radi? Što ako bi Nerva prokockao novce koje je dobio od Livija za izgradnju štale?

Društvena pogodba, societas. Udruživanje osoba radi postizanja određene svrhe zajedničkim poslom. Societas unius rei. Livije ima actio locati protiv Nerve. Nerva odgovara za dolus i culpam levis. Društvo se razvrgava zbog gubitka čitave društvene imovine, jer je ovaj prokockao novac.

Primjer 11:

Gaj se dogovorio 7. lipnja 50. g. s Julijanom da će mu dati kuću na obali u Napulju za 40 000 HS koje je Julijan dužan platiti do 7. srpnja. a) O kojem je ugovoru riječ (pojam) i što je Gaj dužan prenijeti Julijanu glede kuće (objasnite)?

Kupoprodajna pogodba. Gaj mu nije dužan pribaviti vlasništvo prodane tjelesne stvari, nego samo mirni posjed i uživanje stvari – rem habere licere, rem habere uti frui licere.

b) Ako je Gaj tražio od Julijana da se uz njega neformalno obveže i njegov prijatelj Cecilije na plaćanje svote od 40 000 HS te je Cecilije to učinio, što može učiniti Gaj ako Julijan nije platio dogovorenu svotu ni nakon 7. srpnja? Objasnite.

c) Ako bi Cecilije platio traženi iznos 10. srpnja po Gajevu zahtjevu, no Julijan je 3 dana ranije predao traženi novac Gajevu prokuratoru, što može učiniti Cecilije (pravni put)? Objasnite.

Kvazikontrakt – bezrazložno obogaćenje. Cecilije je platio dug koji je već bio plaćen, dakle platio je nepostojeći dug u zabludi pa može plaćeno tražiti natrag.

Primjer 12:

Marije je postigao 10. travnja 267. g. dogovor sa Maksencijem da će mu dati na čuvanje 2 skupe kineske vaze jer ide na put, te mu je vaze i predao 20. travnja i nakon toga otišao. a) O kojem je ugovoru riječ (pojam), kada je nastao i koje su njegove karakteristike? Ako bi Maksencijevu kuću zahvatio požar te vaze bile uništene, bi li tada on odgovarao Mariju (objasnite)?

Riječ je depositumu ili ostavnoj pogodbi. Ugovor je nastao 20.4. izručenjem stvari (realni kontrakt). Deponent predaje depozitaru pokretne stvari s uglavkom da ih besplatno čuva i vrati na zahtjev. Depozitar stječe samo detenciju stvari, pa nije zaštićen posjedovnim interdiktima.

Ne bi odgovarao. On odgovara samo za dolus (utilitetni princip – od ugovora nema koristi). Kod kustodije odgovara za svaku štetu i propast povjerene stvari, a izimka je viša sila, u ovom slučaju – potres.

b) Marije je išao na put brodom iz Rima u Tripoli radi kupovine tkanina te je za njihovu kupovinu dobio od bankara Ephraima 30 000 HS. Koji je ugovor nastao između njih dvojice i kakva je situacija s naknadom za korištenje tog novca?

Pomorski zajam. Funkcija zajma je pomorsko osiguranje gdje se premija plaća u obliku kamata.

c) Marije se vraća s puta te ide kod Maksencija po vaze (kuća nije izgorjela!), no Maksencije traži za vraćanje vaza 1000 HS koje Marije daje. Može li Marije naknadno tražiti taj novac natrag (objasnite)?

Primjer 13:

Valerije se 6. svibnja 535. g. dogovorio sa Titom u Rimu da će mu dati 100 000 HS kako bi Tit mogao kupiti maslinovo ulje u Africi te ga dovesti i preprodati u Rimu. Tit mu je 7. svibnja potpisao i predao potvrdu o primitku iznosa, a novac je dobio 12. svibnja. Dogovorene su i kamate u iznosu od 20 000 HS.

a) O kojem je pravnom odnosu riječ između Valerija i Tita (opći i posebni pojam te razlike u karakteristikama) i kada je nastao (objasnite)? Što predstavlja pisana potvrda i koja je njena uloga? Što ako brod na kojem je Tit vozi ulje potone?

Zajam. Točnije, pomorski zajam. Valerije kao vjerovnik daje novac koji se ima prevesti preko mora, ili se za taj novac ima kupiti roba koja će biti prodom prevezeno preko mora. 7.5. kad je došlo do prijelaza vlasništva.

Ako potone, Valerije ima actio certae creditae pecuniae.

b) Valerije zapadne u poslovne probleme te ne može čekati dok se Tit vrati za povrat novca te svoju tražbinu prema Titu proda Luciju za 80 000 HS. O kojem je institutu općeg dijela obveznog prava riječ? Objasnite njegove karakteristike i koliko će Lucije moći potraživati od Tita ako se ovaj sretno vrati s uljem u Rim?

Riječ je o cesiji. Prijenosu otužive tražbine jednog vjerovnika na drugog. Moglo se tražiti toliko na koliko izvorno glasi tražbina do 506., a od tad onoliko koliko je cesionar dao za tražbinu cedentu.

Primjer 14:

Makrobije je sklopio ugovor sa Feliksom 13. ožujka 234. g. da će mu dati kuću s gostionicom na uporabu na 1 g. za 3000 HS. Pravi vlasnik kuće zapravo je bio Makrobijev ujak Plaut koji je dopustio Makrobiju da živi u kući i vodi gostionicu.

a) O kojem je pravnom odnosu riječ između Makrobija i Feliksa (pojam)? Što je 3000 HS? Ako Plaut sazna 20. svibnja za ugovor te traži Feliksa da se iseli, što može Feliks učiniti (objasnite)? Koje su Makrobijeve obveze iz ugovora?

Locatio conductio rei. Najam. 3000 HS je najamnina. Feliks ima actio conducti. Makrobije je dužan omogućiti Feliksu ugovorenu uporabu za ugovoreno vrijeme, stvar uzdržavati u uporabljivom stanju, snositi korisne i nužne troškove, nadokaditi mu nužne troškove koje bi ovaj učinio na stvar, te *jamčiti za mirnu uporabu i korištenje, za štetu zbog evikcije* i skrivenih mana stvari. Budući da Feliks samo detentor, ne uživa posjedovnu zaštitu. Ako mu treći oduzme stvar, on ima samo obligatorni zahtjev protiv najmodavca, jer treći nije vezan najamnim ugovorom.

b) Feliks je 15. travnja u svađi u gostionici ubio Spurijevog roba Kelada. Što može učiniti Spurije (tužba i definicija obveznog odnosa)? Što Spurije mora dokazati pred sudom da bi uspio sa svojim zahtjevom i koliko bi mogao dobiti?

Radi se o damnum iniuria datum. Jer se radi o protupravnom oštećenju tuđih stvari. Ima actio poenalis. Može dobiti novčanu naknadu najviše vrijednosti roba u zadnjih godinu dana. Mora dokazati kauzalni nesusus i da je iniuria.

Primjer 15:

Marije je trgovac robovima te se dogovorio s Apijem 12. veljače 121. g. da će mu dati 30 robova iz pošiljke koja je na putu iz Numibije za 27 000 HS. Na putu brod zahvati oluja te od ukupno 300 robova na brodu pogine 80.

a) O kojem je ugovoru riječ između Marija i Apija (pojam)? Marije tvrdi da je od 80 robova koji su poginuli 10 bilo namijenjeno Apiju te mu 20. ožujka isporučuje 20 robova i traži puni iznos – hoće li uspjeti (objasnite)?

Kupoprodajna pogodba. Genus non perit.

b) Marije se 11. travnja 121. g. dogovorio sa svojim prijateljem Licinijem da će 15. srpnja pripremiti gladijatorske igre u počast caru kako bi pripremili teren za posao s fiskom te u zajednički pothvat oba ulažu po 10 000 HS. Uz to, Marije 13. travnja uzima radi ostvarenja pothvata zajam od 10 000 HS na 4 mjeseca od Glabera, no Licinije je izgubio lošim ulaganjem skoro sav novac. Koji je ugovor nastao među Marijem i Licinijem (pojam i vrsta)? Kako će Marije tužiti Licinija i koje su posljedice toga? Koga će tužiti Glaber i kako (objasnite)?

Societas, društvena pogodba. Marije će ga tužiti s akcijom pro socio za ostvarivanje uzajmnih zahtjeva među članovima društva, a osuđenog stiže infamija. Doći će do razvrgnuća društva.

Primjer 16:

Marije se dogovorio s Apijem 12. veljače 121. g. da će mu dati na besplatno čuvanje na dva mjeseca 50 000 HS u nezapečaćenom kovčežiću koji mu predaje 19. veljače.

a) O kojem je ugovoru riječ između Marija i Apija (pojam) i kada je on nastao? Objasnite njegove karakteristike te koliko i kako je Marije mogao potraživati natrag.

Depositum. 19.2. Depodent predaje depozitaru pokretne stvari s uglavkom da ih besplatno čuva i vrati na zahtjev. Ne smije upotrebljavati stvar. Marije može potraživati natrag a actio depositi directa.

b) Nakon povrata, Marije se 30. travnja dogovorio sa svojim bratom Licinijem da će mu dati za potraživanja (vrijednost potraživanja 38 000 HS) koja brat ima prema Juliju 30 000 HS. O kojem je institutu općeg dijela obveznog prava riječ (objasnite pojam) i koja odgovornost iz njega proizlazi za Licinija?

Primjer 17:

Valerije se 26. svibnja 535. g. dogovorio s Titom da će mu dati kuću sa zemljištem za 1000 solida. Tit je potreban novac tražio i dobio od Lucija koji mu ga daje 1. lipnja uz rok povrata od 6 mjeseci, a ovaj dalje Valeriju 3. lipnja 535. g., te 10. lipnja ulazi u posjed zemljišta.

a) O kojem se pravnom odnosu radi između Valerija i Tita (pojam)? Kada je Tit postao vlasnik zemljišta? Ako bi Valerije naknadno saznao da zemljište vrijedi 2200 solida, što on može učiniti? Objasnite.

Kupoprodajna pogodba, emptio venditio. Vlasnik je postao 10.6.

b) Ako Tit zbog finansijskih problema ne može vratiti novac Luciju nakon 6 mj., može li ga Lucije i kako tužiti? Može li se Tit obraniti da je imao novac, no netko ga je treći prevario i uzeo mu ga?

Može. Ima actio certae creditae pecuniae. Ne može se obraniti jer je riječ o zajmu.

c) Ako je Luciju tetka Helena 535. g. obećala dati 700 solida, no u međuvremenu je saznala da ju je prevario u jednom ranijem poslu te odluči ne dati novac, može li Lucije ipak tražiti taj novac i bi li uspio? Objasnite.

Radilo bi se o darovanju. Po Justinijanu darovanje se moglo opozvati zbog nezahvalnosti obdarenika. U tom slučaju Lucije može tražiti potpuni povratak dara kondikcijom causa finita ili kondikcijom sine causa.

Primjer 18:

Paulo, uzgajivač konja, i Gaj, bogati trgovac, dogovore se 14.2.218. o zajedničkom poduzimanju velike prodaje konja za trke carskom dvoru. Gaj treba osigurati kapital za brigu o konjima (hrana, štale), dok će se Paulo brinuti o njima do predaje, koja je predviđena za ljeto 218.

a) Koji je ugovor nastao među njima? Koji još oblici tog ugovora postoje (latinski!)? Kojom tužbom Paulo i Gaj mogu štititi svoja prava jedan prema drugome?

Društvena pogodba, societas.

Oblici: societas omnium bonorum, societas quaestus, societas alicuius negotiationis, societas unius rei.

Actio pro socio, koja služi za ostvarivanje uzajamnih zahtjeva među članovima društva.

Actio communi dividundo, ako je došlo do suvlasništva.

b) Gaj i Paulo se dogovore sa zajedničkim poznanikom Krispinom koji je brodar da preveze konje do mjesta isporuke, i pritom ga obavijeste da mu neće moći ništa platiti, uključujući i troškove prijevoza. On to prihvati, ali zanemari taj posao dajući prednost isplativijim prijevozima, te zakasni s isporukom dva mjeseca. Kao posljedica, propadne posao s prodajom konja. Može li Krispin biti tužen? Objasnite.

Ako bi pojedini član snosio samo gubitak, a bio isključen od dobitka, ugovor je ništav (societas leonina). Onda ne može biti tužen.

c) Krispin je u žurbi povodom stalnog pritiska Gaja i Paula da što prije obavi prijevoz ostao bez raspoloživih brodova, te se obratio 5.9.2018. prijatelju Mariju da mu besplatno omogući korištenje njegovog broda, što je ovaj odmah prihvatio te je Krispin je preuzeo brod 7.9.2018. Koji je ugovor i kada nastao među njima?

Posudba, commodatum. Nastao neformalnim izručenjem stvari 7.9.

Primjer 19:

Marcijan je bogati trgovac žitom iz Puteola koji često putuje. Planirajući put u Afriku, 14.2.218. zamoli poznanika Marija da za njega obavi važnu prodaju žita u Rimu koju on nikako ne može stići, što ovaj prihvati. Marije preuzme žito 16.2. i odmah obavi posao.

a) Koji su ugovor sklopili Marcijan i Marije, i kada? Objasnite sve o tom ugovoru.

Nalog, mandatum. Mandant Marcijan nalaže mandataru Mariju da za njega besplatno izvrši posao, a Marije se prihvatom naloga obvezuje na njegovo izvršenje. Besplatnost se temelji na prijateljskom odnosu, no uistinu se radi o tome da je naplatno obavljanje rada ponižavalo slobodne ljude. To je nepotpuno dvostrani ugovor jer obveze nastaju uvijek za mandatara, a eventualno za mandanta.

b) Mariju se putem slomio kotač na kočiji, kojega je morao popraviti u gostionici uz put, a kako je morao skrenuti s puta radi toga, morao je i platiti večeru i noćenje. Nakon obavljenog posla i povrata Marcijana iz Afrike, on traži da mu on sve to nadoknadi. Koju tužbu Marije može podići, i hoće li uspjeti?

Marije može podići actio mandati contraria. Uspjet će jer je mandant dužan nadokanditi štetu koju je mandatar pretrpio te odgovara za svaku krivnju.

c) Marije se prilikom planiranja puta u Rim želio pobrinuti za svoga rasnog konja Bukefala kojeg nije htio ostaviti bez nadzora, te ga je ostavio prijatelju Paulu, koji je uzgajivač konja, u štali. Koji ugovor je među njima nastao? Ako bi Paulo hranio konja, te ga izliječio nakon pada, bi li mogao i kako tražiti ikakvu naknadu od Marija? Što ako bi razbojnici oteli Bukefala zajedno s ostalim konjima? Objasnite.

Ugovor je depositum, ostavna pogodba. Paul bi mogao tražiti naknadu od Marija jer je hranio i izliječio konja jer mu je Marije dužan nadoknaditi eventualne troškove s actio depositi contraria. Ako bi razbojnici oteli konja, Paul bi odgovarao samo za dolus (utilitetni princip), a Marije je dužan nadoknaditi štetu jer odgovara za svaku krivnju.

Pitanja iz povijesnog dijela

- **Glosatori** - krajem 11. stoljeća do 13.st. u Bologni počinju proučavati Justinijanovu kodifikaciju; osnivač ove škole je Irenaeus
- način tumačenja:
 - o koriste **egzegetsku metodu** – tumače pojedina mjesta bilješkama uz tekst (glosama)
 - o dvije su vrste glosa: *glossa interlineales* (između redaka) i *glossa marginalis* (uz rubove teksta)
 - o glavna mana ove škole je manjak historijskog smisla; slijepo se vjeruje u autoritet Justinijanove kodifikacije
 - o ne uvažava se činjenica da je to djelo plod 1000-godišnjeg razdoblja i da je sastavljeno od elemenata iz različitih vremena
 - o neki najpoznatiji **predstavnici** škole:
 - o *quattuor doctores* (Martinus, Bulgarus, Jacobus, Hugo), Azo
- **postglosatori** - od 13. do 16. stoljeća – **komentiraju glose** svojih prethodnika
- služe se **skolastičkom metodom**, pa često deduktivno raščlanjuju pojmove
- oni su rimsko pravo nadopunili pravnim teorijama kanonskog i germanskog prava – prilagođavajući pravo novonastalim društvenim odnosima nakon širenja trgovine, stvaraju preduvjete za receptciju rimskog prava
- **glavni predstavnici**:
 - ⇒ Cinus de Pistoia
 - ⇒ Bartolus de Sassoferrato
 - ⇒ Baldus de Ubaldis
- **Zakonik xii ploča** - zakonik s početka republike, označava početak povijesti rimskog privatnog prava
- jedina kodifikacija nastala u Rimu (kodifikacija – opće uređenje prava putem zakona)
- tek nakon 100 godina dolazi do druge kodifikacije, Justinijanove
- Zakonik 12 ploča urezan je na 12 mjedenih ploča (*lex duodecim tabularum*), bio je izložen na Forumu dok Gali nisu zapalili Rim 390.pr.n.e.; u to doba bio je vrlo raširen i poznat, učilo ga se napamet
- izvorni tekst zakonika nije sačuvan, no ipak postoje citati iz teksta i navođenje sadržaja u drugim djelima
- jezik zakonika je zbijen i vrlo arhaičan
- današnje rekonstrukcije (Bruns, Girard) dijele sadržaj po pločama ovako:
 - 1, 2, 3: pozivanje pred sud - *in ius vocatio* (civilni postupak), raspravljanje pred sudom (civilni postupak), ovrha - *manus iniectio* (civilni postupak)
 - 4, 5, 6: obiteljsko pravo, tutorstvo i nasljedno pravo, vlasništvo i pravni poslovi
 - 7, 8, 9: susjedovni i međašni odnosi, delikti (uglavnom privatni), *ius publicum* (javni delikti i kazneni postupak)
 - 10, 11, 12: *ius sacrum* i redarstveni propisi (10) ; nadopune k ostalim pločama (11,12)
- **Bizantsko pravo** - Justinijanova kodifikacija ostaje temelj bizantskog pravnog sustava sve do pada Carigrada 1453.
- ubrzo nastaju **komentari, grčke parafraze i bilješke (sholije)** carigradskih i beritskih profesora (Dorotheus, Stephanus)
- uz njih dvojicu, najznačajniji je Teophilus koji je načinio grčku parafrazu Institucija
- u 8. i 9. stoljeću bizantski carevi počinju izdavati **grčke zakonike** bitno različite od Justinijanovog djela
- neka od najznačajnijih takvih **djela** su:
 - Ekloga – bizantska kodifikacija cara Leona III. Izaurijskog ,740. g.
 - tri specijalna zakona – za pomorsko (*lex Rhodia*), vojničko, poljodjelsko pravo
 - Proheiron – kratki priručnik Justinijanove kompilacije, objavljuje ga car Bazilije I Makedonski između 870. i 879.g.
 - Epanagoga – prošireno izdanje Proheirona; zbirka pravnih normi sastavljena u Bizantu, sadrži propise građanskog i

- državnog prava)
- Bazilike – velika kodifikacija bizantskog prava u kojoj je zajedno po materijama spojena građa iz Digesta, Kodeksa, Institucija i Novela. U praksi je tekst Bazilika bio okružen tzv. sholijama, tj. opširnim komentatima službenog karaktera ; jedinstveni grčki zbornik u 60 knjiga pravnih propisa, autori su Bazilije I Makedonski i njegov sin Leon IV Mudri
 - Synopsis Basilicorum i Tipucitus – dijelovi i skraćeni priručnici iz Bazilika
 - Heksabiblos – zbirka važećeg rimskog prava u 6 knjiga, sastavlja ju solunski sudac Konstantin Harmenopulos 1345.
- (u Grčkoj od 1835. do 1946. ima snagu zakonika, uz nju se primjenjuju Bazilike i *Corpus iuris civilis*)

- **Justinijan** - nakon neuspjelih pokušaja Cezara i Teodozija, Justinijan (527. - 565.) je prvi uspio u jednom zakoniku obuhvatiti cijelo rimsko pravo
- pritom je imao **2 cilja**: obuhvatiti cijelo važeće pravo u jednom zborniku (carske konstitucije i pravničko pravo - *ius* i *leges*), te sačuvati staro pravo
- kompilacija treba služiti praktičnim, ali i znanstvenim svrhama – zato neki dijelovi imaju samo historijsku vrijednost
- u razdoblju od 528. do 534. izrađene su **4 jednako važne zbirke** (2 Kodeksa, Institucije i Digesta), koje su zajedno s Novelama obuhvaćene pod naziv *Corpus iuris civilis*
- one čine jedinstveni Justinijanov zakonik jednake zakonske snage pod nazivom ***Corpus iuris civilis***
- Justinijanu su u izradi zakonika pomagali:
 - o kancelar Tribonijan
 - o Theophilus i Cratinus (profesori pravnih škola u Carigradu)
 - o Dorotheus i Anatolius (profesori pravnih škola u Beritu)

❖ **CORPUS IURIS CIVILIS:**

❖ **CODEX IUSTINIANUS (C.)**

- svoj kodifikatorski rad, Justinijan je započeo prvom zbirkom carskih konstitucija (*leges*), stupa na snagu već 529. godine
- u njoj je skupljeno sve bitno iz dotadašnjih kodeksa, no zbirka nije sačuvana

❖ **DIGESTA (PANDECTAE)**

- počeo je pothvat oko kodifikacije cjelokupnog pravnčkog prava (*ius*)
- 530. Justinijan konstitucijom "*Deo auctore*" povjerava posao izrade Digesta Tribonijanu (ima 16 suradnika)
- posao je završen u 3 godine, iako se očekivalo da će potrajati bar 10 godina
- **konstitucijom Tanta** objavljen je gotov rad 16.12.533., a na snagu je stupio dva tjedna kasnije (30.12.533.g.)
- službeno ime zakonika je ***Digesta seu Pandectae*** – to je najvažniji i najopsežniji dio Justinijanove kodifikacije
- Digesta se dijele na **50 knjiga** – knjige (osim 30, 31, 32) se dijele na **titule** s naslovima sadržaja (*rubricae*)
- tituli se sastoje od **odlomaka** izvađenih iz djela pojedinih pravnika (*fragmenta ili leges*)
- veći odlomci su kasnije razdijeljeni na *principium* i *paragrafe*
- u **inskrpciji** svakog fragmenta stoji ime pravnika i naslov djela (npr. *Ulpianus libro trigesimo secundo ad edictum*)
- Digesta ukupno ima 432 titula s 9142 fragmenta, obuhvaća 150 000 redaka
- pri sastavljanju kompilacije korištena su djela 39 pravnika (1625 knjiga – libri, u smislu podjele djela na knjige)
- iako je Justinijan zabranio korištenje djela pravnika bez *ius respondendi*, kompilatori koriste djela Gaja i trojice republikanskih pravnika (Scaevola, Alfenus Varus, Aquilius Gallus); najviše materijala je uzeto iz djela Ulpijana i Paula
- pomoću inskripcija nekih fragmenata, uspjelo se **rekonstruirati** neka djela klasičnih pravnika korištenih pri sastavljanju Digesta (*palingenesia*)

- **tituli** su poredani po sistemu ranijih djela pod nazivom **Digesta**, koja obrađuju civilno i honorarno pravo
- unutar titula, **fragmenti** su podijeljeni po masama (Bluhme 1818.g.):
 - 1) **sabinska** masa – fragmenti o civilnom pravu (*Libri ad Sabinum*)
 - 2) **ediktalna** masa – fragmenti o honorarnom pravu (*Libri ad Edictum*)
 - 3) **papinijanska** masa – fragmenti iz praktične književnosti (*Papinianova Responsa, Quaestiones*)
 - 4) **postpapinijanska** masa (*appendix*) – pojavljuje se samo povremeno, kao dodatak
- dioba na mase povezana je s planom rada **komisije** – dijeli se na 3 potkomisije, svaka ekscerpira djela jedne mase
- kompilatori su koristili postklasične zbirke i istočne pravne udžbenike kako bi lakše svladali ogromnu materiju
- postoje brojni **sačuvani rukopisi** Digesta, a najvažniji su:
 - o **Digesta Florentina** – potječe iz 6. stoljeća, otkriven 1135., a od 1406. se čuva u Firenzi
 - o **vulgatni rukopisi** – potječu iz 11. i 12. stoljeća, koriste ih glosatori (*littera Bononiensis*), a podijeljeni su na 3 dijela (*digestum vetus, infortiatum, digestum novum*)
- **Čitanje Digeste:** D. 1. 2. 3. 4. (Digesta, 1.knjiga (*liber*), 2.titulus, 3.fragment, 4. paragraf)
 D. 1. 2. 3. pr. (Digesta, 1.knjiga, 2. titulus, 3. fragment, pr.- *principium*)
 D.4.8.8.1. (Ulp, lib.4., *ad edictum*)- Digesta, 4.knjiga, 8.titulus, 8.fragment, 1.paragraf
 iz 4.Ulpijanove
 knjige komentara pretorskom ediktu.
 D.3.7.7.2. (Pau, lib.3., *ad Sabinum*)-Digesta, 3.knjiga, 7.titulus, 7.fragment, 2.paragraf
 iz 3.Paulusove
 knjige komentara civilnog prava.

❖ INSTITUTIONES

- priručnik rimskog prava za početnike; nazivaju se i Elementa
- izradili su ih Tribonijan, Teofil i Dorotej, a stupaju na snagu zajedno s Digestima (30.12.533.)
- pisane po uzoru na Gajeve Institucije – preuzet je **trodjelni sistem** (personae, res, actiones) i **podjela** materije na 4 knjige
- uvedena je i jedna novost, sada se knjige dalje dijele na titule, a titule na paragrafe
- sačuvane su u mnogim rukopisima koji nisu stariji od 9. stoljeća
- imaju snagu zakona poput Digesta i Kodeksa

❖ CODEX IUSTINIANUS REPETITIAE PRAELECTIONIS

- prije objave Digesta, Justinijan izdaje konstitucije kojima rješava prijašnja protuslovlja u pravničkim djelima
- te konstitucije sabrane su u zbirku nazvanu *Quinquaginta decisiones*
- zbog potrebe reformiranja drugog kodeksa, 534. je donesen **Codex Iustinianus repetitiae praelectionis**
- samo je ovaj kodeks sačuvan u različitim rukopisima od 9.-12.st.; dijeli se na **12 knjiga** – knjige se dijele na titule, a tituli na kronološki poredane konstitucije
- glosatori su veće konstitucije još podijelili na principium i paragrafe
- prva knjiga bavi se **crkvenim pravom** (u Teodozijevoj kodeksu njim se bavi zadnja knjiga), daljnje knjige bave se **građanskim pravom**, a posljednje 4 govore o **kaznenom, finansijskom i upravnom pravu**
- **Čitanje Institucija:** C.1.2.3.4. (*Codex Iustinianus*, 1.knjiga, 2.titulus, 3.konstitucija, 4.paragraf)

❖ NOVELLAE

- Justinijanove konstitucije izdavane na grčkom jeziku od 535. godine (*constitutiones ili leges*)
- nekim od njih izvršene su važne reforme na području nasljednog i obiteljskog prava
- sačuvane su samo u privatnim zbirkama (*Epitome Iuliani, Authenticum*), od kojih je najpotpunija **grčka zbirka** od 168 novela, koja je sačuvana u 2 rukopisa iz 13. i 14. stoljeća

❖ INTERPOLACIJE

- *Corpus iuris civilis* (osim *Novellae*) je sastavljen po principu kompilacije starijih pravničkih djela i ranijih carskih konstitucija koje su spojene u jedinstven zakonik, pa omogućuje uvid u klasično rimsko pravo

- taj uvid otežan je brojnim preinakama i prilagodbama starih tekstova novom vremenu
 - takve preinake, dodaci i skraćivanja nazivaju se **interpolacije** – najviše ih nalazimo u Digestima
 - primjeri interpolacija:
 - tamo gdje klasici govore o fiduciji, u kompilaciji se govori o pignusu, kao novijem obliku založnog prava
 - klasična mancipatio zamijenjena je tradicijom, neformalnom predajom stvari
 - iako su u Ulpijanovo doba legati i fideikomisi bili različiti instituti, iz jednog Ulpijanovog fragmenta u Digestima moglo bi se zaključiti da su već tada bili izjednačeni
 - neke interpolacije otkrivene su već u 16. stoljeću (***Cujacius, Faber***)
 - za otkrivanje interpolacija postoje različiti **kriteriji**:
 - o najsigurniji je kriterij, ako je ono djelo iz kojeg je fragment preuzet sačuvan i izravno
 - o često se događalo da je neko mjesto u kompilaciji navedeno 2 puta, ali različito (interpolirano je samo jedno mjesto)
 - o nekad su u Digestima postojala načela koja klasičnom pravniku nisu mogla biti poznata, jer ih drugih djela doznajemo da su uvedena tek kasnije
 - osim ovih slučajeva, za otkrivanje interpolacija koriste se **jezični i stilistički razlozi**
 - smatra se da je jezik i stil kompilatora lošiji i različit od jezika klasičnih autora
 - interpolacije se mogu raspoznati po imperativnom i autoritativnom **tonu** svojstvenom Justinijanu, ali ne i klasičnom pravniku
 - često se pretjerivalo u otkrivanju interpolacija, ali u najnovijoj nauci nekadašnji „lov za interpolacijama“ postaje suzdržaniji
 - postoje i preinake tekstova iz 3. i 4. stoljeća – uz njih se prave bilješke (glose) koje kod prepisivanja ulaze u tekst (**glose**)
 - u postklasično doba već je bilo i svjesnih interpolacija kojima se tekstovi prilagođavaju novim prilikama
- naučnim kriterijima utvrđuje se potječe li neka interpolacija od Justinijanovih kompilatora ili su to ranije promjene

- **Gajeve institucije** - je **Gaius**
 - o njegovo najvažnije djelo su Institucije u 4 knjige (*Institutionum commentarii quattuor*)
 - o to je jedino klasično djelo koje je u cjelini sačuvano u gotovo nepromijenjenom obliku i služi kao gotovo jedini izvor za poznavanje rimskog procesa (legisakcijskog i formularnog).
 - o Institucije su napisane oko 161. g. i namijenjene su pravnoj poduci
 - o sve pravo sistematski je podijeljeno na osobno, imovinsko i procesualno; podjela je i na *res Mancipi* i *res nec Mancipi*
 - o rukopis Institucija pronašao je Niebuhr 1816. u knjižnici u Veroni, a dopune su pronađene u Kairu 1933.
 - o osim Institucija, važna Gajeva djela su i *Res cottidianae* ili *Aurea*, no sumnja se u njihovo podrijetlo
 - o na **trodjelni Gajev sistem** izrađene su kasnije i Justinijanove Institucije (osobno, imovinsko, procesno pravo - ***personae, res, actiones***)
- **Izvori** - pravna vrela su ujedno vrela opće rimske povijesti – to su uglavnom djela rimskih historičara i nepravni pisaca
- od pravnika, važan je jedino Sekst Pomponije – u 2. stoljeću poslije Krista, za cara Hadrijana, piše kratak priručnik o pravu koji pruža podatke o rimskoj pravnoj povijesti - ***Liber singularis enchiridii*** (kasnije uvršten u Justinijanova Digesta, najvažnije vrela o rimskim pravnicima do Pomponija)
- za razdoblje do sredine 4. stoljeća prije Krista nema sačuvanih pravnih spomenika ni djela
- pisci koji pišu o tom razdoblju živjeli su mnogo kasnije: Tit Livije, Dionizije Halikarnašanin, Ciceron
- njihovi prikazi temelje se na legendama, kombinacijama, a često i na izmišljanjima
- određena krivotvorenja sadržavaju i listine magistrata (*Annales maximi pontifika, fasti consulares*)
- **izvori prava** dijele se na:
 - materijalne – akti koji stvaraju pravo; zakon, pravni običaj, edikti (*fontes iuris essendi*)
 - formalne – pojave iz kojih je vidljiv sadržaj (poznavanje) nekog prava (*fontes iuris cognoscendi*)

- **materijalni izvori historije rimskog prava su:**
 - o zakoni (*leges*), mišljenja senata (*senatus consulta*), magistratski edikti (*magistratum edicta*), djelatnost pravnika (*responsa prudentium*), običajno pravo (*consuetudo mores*), carske konstitucije (*constitutiones principum*): *edicta* (općeobvezni predmeti), *mandata* (konstitucije upućene državnim organima i službama), *decreta* (odluke donijete pred carskim sudovima), *rescripta* (odluke, pravna mišljenja careva).
 - o isprave o pravnim poslovima – ugovori, oporuke, presude
 - o arheološki nalazi ostataka materijalne kulture
 - o pisana djela – najvažnija su Gajeve Institucije i Justinijanov Corpus iuris civilis
- otkrivanjem tih spomenika bave se brojne grane: epigrafija, papirologija, numizmatika, arheologija
- navedeni pravni spomenici su rijetko sačuvani u originalu, kao pločice od voska ili kovine
- najvažnije pločice su pompejanske, sedmogradske i herkulanske
- uglavnom ih nalazimo u navodima pisaca i grčko-egipatskim papirusima

➤ **Recepcija rimskog prava u europskoj - RECEPCIJA U 15. I 16. STOLJEĆU**

- u ovom razdoblju dolazi do **receptije rimskog prava** u brojnim srednjoeuropskim zemljama recipirano rimsko pravo (*opće/pandektno pravo*)
- nakon razvoja trgovačko-novčarskog gospodarstva, sadržajno siromašno feudalno pravo više nije dovoljno
- pravnom sustavu potrebna je nadgradnja, a nju trgovci, novčari i poduzetnici nalaze u rimskom pravu
- do receptije rimskog prava ne dolazi zakonskim putem, nego *via facti* **običajnim putem**
- **pravници** školovani u Bologni vraćaju se svojim zemljama po Europi, te počinju primjenjivati rimsko pravo
- 1495. njemački car Maksimilijan I je odredio da vrhovni komorni sud mora suditi po općem pravu – rimskom
- receptija najranije počinje u Italiji i Francuskoj, a od kraja 15. i tijekom 16.st. u Njemačkoj, Nizozemskoj i Škotskoj
- recipirano pravo se primjenjuje samo ako nema odgovarajućeg pravila u domaćem pravu (*formalno-supsidijarni značaj*)
- pritom se Justinijanovo pravo smatra recipiranim samo ako je **glosirano** (*quidquid non agnoscit glossa, nec agnoscit curia*)
- receptija rimskog prava ima progresivno značenje, jer je suzbijala pravnu rascjepkanost feudalnog društva
- također, rimsko pravo je postavilo princip formalne **ravnopravnosti** svih subjekata prava (nasuprot feudalnoj staleškoj i korporativnoj pravnoj sposobnosti)
- receptija rimskog prava = ponovno prihvatanje izmijenjenog/ dopunjenog prava
- recipirano rimsko pravo je imalo formalno supsidijarni značaj, tj.dolazilo je do primjene samo ukoliko nije bilo odgovarajućeg pravila u domaćem pravu. Osim toga je Justinijanovo pravo bilo recipirano samo ako je bilo glosirano.
- **opće rimsko pravo** koje je vrijedilo u Njemačkoj nije bilo čisto rimsko pravo, nego je pod utjecajem domaćeg običajnog prava i zakonodavstva bilo nešto modernizirano, odnosno germanizirano, te se od polovine 17. st. **nazivalo usus modernus Pandectarum** - recipirano rimsko pravo bilo je u nekim područjima Njemačke u upotrebi sve do početka 20. st., tj. do stupanja na snagu novog njemačkog Građanskog zakonika **1900.g.**

- **Digeste** -- opća enciklopedijska djela o civilnom i honorarnom pravu (lat. *digerere* = srediti)
- **Salvius Iulianus** – redigirao **edicti perpetui**, napisao djelo Digesta u 90 knjiga, jedan od najvećih klasičnih pravnika
- počeo je pothvat oko kodifikacije cjelokupnog pravničkog prava (*ius*)
- 530. Justinijan konstitucijom "*Deo auctore*" povjerava posao izrade Digesta Tribonianu (ima 16 suradnika)
- posao je završen u 3 godine, iako se očekivalo da će potrajati bar 10 godina
- **konstitucijom Tanta** objavljen je gotov rad 16.12.533., a na snagu je stupio dva tjedna kasnije (30.12.533.g.)

- službeno ime zakonika je **Digesta seu Pandectae** – to je najvažniji i najopsežniji dio Justinijanove kodifikacije
- Digesta se dijele na **50 knjiga** – knjige (osim 30, 31, 32) se dijele na **titule** s naslovima sadržaja (*rubricae*)
- tituli se sastoje od **odlomaka** izvađenih iz djela pojedinih pravnika (*fragmenta ili leges*)
- veći odlomci su kasnije razdijeljeni na *principium i paragrafe*
- u **inscripciji** svakog fragmenta stoji ime pravnika i naslov djela (npr. *Ulpianus libro trigesimo secundo ad edictum*)
- Digesta ukupno ima 432 titula s 9142 fragmenta, obuhvaća 150 000 redaka
- pri sastavljanju kompilacije korištena su djela 39 pravnika (1625 knjiga – libri, u smislu podjele djela na knjige)
- iako je Justinijan zabranio korištenje djela pravnika bez iuris respondendi, kompilatori koriste djela Gaja i trojice republikanskih pravnika (Scaevola, Alfenus Varus, Aquilius Gallus); najviše materijala je uzeto iz djela Ulpijana i Paula
- pomoću inscripcija nekih fragmenata, uspjelo se **rekonstruirati** neka djela klasičnih pravnika korištenih pri sastavljanju Digesta (*palingenesia*)
- **tituli** su poredani po sistemu ranijih djela pod nazivom **Digesta**, koja obrađuju civilno i honorarno pravo
- unutar titula, **fragmenti** su podijeljeni po masama (Bluhme 1818.g.):
 - 5) **sabinska** masa – fragmenti o civilnom pravu (*Libri ad Sabinum*)
 - 6) **ediktalna** masa – fragmenti o honorarnom pravu (*Libri ad Edictum*)
 - 7) **papinijanska** masa – fragmenti iz praktične književnosti (*Papinijanова Responso, Quaestiones*)
 - 8) **postpapinijanska** masa (*appendix*) – pojavljuje se samo povremeno, kao dodatak
- dioba na mase povezana je s planom rada **komisije** – dijeli se na 3 potkomisije, svaka ekscerpira djela jedne mase
- kompilatori su koristili postklasične zbirke i istočne pravne udžbenike kako bi lakše svladali ogromnu materiju
- postoje brojni **sačuvani rukopisi** Digesta, a najvažniji su:
 - o **Digesta Florentina** – potječe iz 6. stoljeća, otkriven 1135., a od 1406. se čuva u Firenzi
 - o **vulgatni rukopisi** – potječu iz 11. i 12. stoljeća, koriste ih glosatori (*littera Bononiensis*), a podijeljeni su na 3 dijela (*digestum vetus, infortiatum, digestum novum*)
- **Čitanje Digeste:** D. 1. 2. 3. 4. (Digesta, 1.knjiga (*liber*), 2.*titulus*, 3.fragment, 4. paragraf)
 D. 1. 2. 3. pr. (Digesta, 1.knjiga, 2. titul, 3. fragment, pr.- *principium*)
 D.4.8.8.1. (Ulp, lib.4., *ad edictum*)- Digesta, 4.knjiga, 8.titul, 8.fragment, 1.paragraf
 iz 4.Ulpijanove knjige komentara pretorskom ediktu.
 D.3.7.7.2. (Pau, lib.3., *ad Sabinum*)-Digesta, 3.knjiga, 7.titul, 7.fragment, 2.paragraf
 iz 3.Paulusove knjige komentara civilnog prava.
- **Prokulovci i sabinovci** - od početka principata do cara Hadrijana, rimski pravници dijele se na dvije **pravne škole**, Prokulovce i Sabinovce
- najvažniji **Prokulovci** su:
 - M. Antistius Labeo – osnivač škole, zagovornik republike, ima velik utjecaj na kasnije pravnike
 - Prokul – Labeov sljedbenik, po njemu škola dobiva ime
 - Nerva pater i filius, Pegasus, Neratius, Celsus pater i filius
- najvažniji **Sabinovci** su:
 - C. Ateius Capito – osnivač škole, zagovornik principata, nema nikakvog utjecaja na kasnije pravnike
 - Massurius Sabinus – Capitoov sljedbenik, škola po njemu dobiva ime
 - C. Cassius Longinus – po njemu se pripadnici škole zovu i *Cassiani*; progonjen zbog zagovaranja republike
 - Iavonelus Priscus – obnašao visoke dužnosti pod Domicijanom i Trajanom

→ **Salvius Iulianus** – redigirao *edicti perpetui*, napisao djelo Digesta u 90 knjiga, jedan od najvećih klasičnih pravnika

- predstavnike ovih škola do Salvija Julijana nabraja **Sextus Pomponius** – nakon toga više se ne spominje postojanje tih dviju škola (osim u Institucijama, gdje Gaj spominje da pripada Sabinovcima)
- između ovih škola vjerojatno i nije bilo razlike u filozofiji i metodama, radilo se jednostavno o fizičkom postojanju dviju škola
- nakon organizacija učitelja i učenika, počela se razlikovati tradicija među grupama pravnika
- **Klasična jurisprudencija** - u doba principata, Rim se približava raspadu, vlast preuzima *princeps*, ali **pravna djelatnost** dolazi do svog vrhunca pa se to doba naziva **klasičnom jurisprudencijom**
- pravnici su posvećeni izgradnji **privatnog prava**, s naglaskom na imovinsko pravo i institut privatnog vlasništva
- zadatak pravnika bio je očuvati vlast robovlasničke klase i osigurati joj neograničeno vlasništvo zemlje i robova
- također, zbog širenja gospodarskih odnosa i trgovine potrebni su novi formulari za rješavanje trgovačkih sporova
- klasični pravnici uspješno izvršavaju ove zadatke, pri čemu imaju veliku podršku princepsa
- zato oni imaju visok socijalni ugled i često dobivaju visoke položaje (carski službenici, članovi *consiliuma*, prefekti), npr. Ulpijan, Papinijan, Paulus.

❖ **OBILJEŽJA KLASIČNE PRAVNE DJELATNOSTI**

- djelatnost rimskih pravnika je praktična i kazuistička – rješavaju pojedine stvarne slučajeve (*casus*)
- usavršavaju pravnu tehniku, logičnost i dosljednost, stvarajući tako univerzalno pravo
- rimski pravnici ne bave se apstraktnom teorijom ni filozofijom, kao ni pravnom historijom (iznimka Sekst Pomponije)
- iako su im **opći pojmovi** dobro poznati, izbjegavaju njihovo definiranje – "*omnis definitio in iure civili periculosa est*" - **svaka definicija u građanskom pravu je opasna**.
- nije razvijen osjećaj za pravnu sistematiku, pa su donekle sistematizirana samo djela namijenjena pravnoj poduci
- **sistematski prikaz** daju Gajeve i Justinijanove "Institucije".
- određene **sisteme** civilnog prava postavljaju tek Q.M. Scaevola i Massurius Sabinus
- jedini kratki povijesno - historijski pregled njihova rada je sačuvan u odlomku ***Liber singularis enchiridii*** Seksta Pomponija u Justinijanovim Digestima
- od grana prava najzastupljenija su civilno, pretorsko i procesualno, a nešto manje kazneno pravo
- po sadržaju i načinu prikazivanja, pisana **pravna djela** svrstavaju se u:
 - **Responsa (Quaestiones)** – mišljenja i odgovori o konkretnim slučajevima iz prakse
 - **Epistolae (Disputationes)** – teoretski i školski primjeri
 - **Libri ad edictum** – komentari pretorskom ediktu
 - **Libri** – Scaevolini komentari civilnog prava
 - **Libri ad Sabinum** – Sabinov sistem civilnog prava
 - **Digesta** – opća enciklopedijska djela o civilnom i honorarnom pravu (lat. *digerere* = srediti)
 - **Institutiones, Regulae, Definitiones** – elementarna djela za pravnu poduku, pisana sistematskim načinom, prikazuju zajedno civilno i pretorsko pravo
 - **Pithana, Sententiae, Opiniones** – priručnici za praksu
 - monografije, komentari djela starijih pravnika
- odlomci ovih djela sačuvani su uglavnom neizravno, preko Justinijanovih Digesta, ali su dosta izmijenjeni
- zato veliku važnost imaju **originalna klasična djela izravno sačuvana**, kojih je vrlo malo:
 - ⇒ Gaj: *Institucije*
 - ⇒ Ulpijan: *Regulae (Liber singularis regularum ili Epitome Ulpiani)*
 - ⇒ Paulus: *Sententiae (Libri quinque sententiarum ad filium)*, djelomično su preuzete u Zapadnogotski zakonik

❖ **OD POČETKA PRINCIPATA DO HADRIJANA**

- car August pojedinim uglednim pravicima senatorskog i viteškog staleža počinje dijeliti ***ius respondendi***

- o značenju tog prava postoje dva mišljenja:

1) dosadašnje, vladajuće mišljenje

- ugledni pravници dobivaju privilegij da njihovi odgovori (*responsa*) na pitanja stranaka, sudaca, jurisdikcionih magistrata imaju ugled i autoritet samog cara (*ius publice respondendi ex auctoritate principis*)
- sudac je i stvarno i pravno obvezan takvim mišljenjem, ali ima slobodne ruke ako se *responsa* ne slažu
- suglasna *responsa* (*communis opinio*) autoriziranih pravnika tvore *ius civile* i postaju izvor prava sa zakonskom snagom
- drugi pravници također mogu davati *responsa*, no ona nemaju takav ugled

2) novo mišljenje

- *responsa* daju samo oni pravници koji su dobili *ius respondendi* carevim odobrenjem (*ex auctoritate principis*)
- ostali pravници mogu se baviti pravnom podukom, sastavljanjem ugovora i pisanjem literature, ali ne mogu *respondirati*
- *responsa* privilegiranih pravnika za suca su obvezna samo u slučaju suglasnosti pravnika (*communis opinio*)
- tako *princeps* zadržava republikansku tradiciju, ali ju je ograničio na osobe od povjerenja iz reda senatora i vitezova
- u doba principata, *responsa* se počinju davati i javno na Forumu u stalnim mjestima (*stationes, auditoria*)
- od početka principata do cara Hadrijana, rimski pravници dijele se na dvije **pravne škole**, Prokulovce i Sabinovce
- najvažniji **Prokulovci** su:
 - M. Antistius Labeo – osnivač škole, zagovornik republike, ima velik utjecaj na kasnije pravнике
 - Prokul – Labeov sljedbenik, po njemu škola dobiva ime
 - Nerva pater i filius, Pegasus, Neratius, Celsus pater i filius
- najvažniji **Sabinovci** su:
 - C. Ateius Capito – osnivač škole, zagovornik principata, nema nikakvog utjecaja na kasnije pravнике
 - Massurius Sabinus – Capitov sljedbenik, škola po njemu dobiva ime
 - C. Cassius Longinus – po njemu se pripadnici škole zovu i *Cassiani*; progonjen zbog zagovaranja republike
 - Iavonelus Priscus – obnašao visoke dužnosti pod Domicijanom i Trajanom
 - **Salvius Iulianus** – redigirao *edicti perpetui*, napisao djelo Digesta u 90 knjiga, jedan od najvećih klasičnih pravnika
- predstavnike ovih škola do Salvija Julijana nabraja **Sextus Pomponius** – nakon toga više se ne spominje postojanje tih dviju škola (osim u Institucijama, gdje Gaj spominje da pripada Sabinovcima)
- između ovih škola vjerojatno i nije bilo razlike u filozofiji i metodama, radilo se jednostavno o fizičkom postojanju dviju škola
- nakon organizacija učitelja i učenika, počela se razlikovati tradicija među grupama pravnika

❖ DJELOVANJE ZA VLADAVINE DINASTIJE ANTONINA

- nakon Hadrijana nestaje opreka između Prokulovaca i Sabinovaca
- u ovom razdoblju djeluju dva vrlo plodna pisca: Sextus Caecilius Africanus i Sextus Pomponius
- ipak, najznačajniji je **Gaius**
 - o njegovo najvažnije djelo su Institucije u 4 knjige (*Institutionum commentarii quattuor*)
 - o to je jedino klasično djelo koje je u cjelini sačuvano u gotovo nepromijenjenom obliku i služi kao gotovo jedini izvor za poznavanje rimskog procesa (legisakcionog i formularnog).
 - o Institucije su napisane oko 161. g. i namijenjene su pravnoj poduci
 - o sve pravo sistematski je podijeljeno na osobno, imovinsko i procesualno; podjela je i na *res Mancipi* i *res nec Mancipi*
 - o rukopis Institucija pronašao je Niebuhr 1816. u knjižnici u Veroni, a dopune su pronađene u Kairu 1933.
 - o osim Institucija, važna Gajeva djela su i *Res cottidianae* ili *Aurea*, no sumnja se u njihovo podrijetlo
 - o na **trudjelni Gajev sistem** izrađene su kasnije i Justinijanove Institucije (osobno, imovinsko, procesno pravo - *personae, res, actiones*)

❖ PROCVAT ZA VLADAVINE DINASTIJE SEVER

- početkom 3. stoljeća dolazi do novog procvata klasične jurisprudencije
- ističu se 3 velika pravnika:
 - a) Aemilius Papinianus (Papinijan)
 - najveći rimski pravnik, rođen u Siriji; pod Septimijem Severom bio je *praefectus praetorio*
 - smaknut je od cara Karakale 212. jer ga nije htio opravdati nakon što je ovaj ubio brata Getu
 - b) Domitius Ulpianus (Ulpijan)
 - visoki carski službenik, Papinijanov asesor
 - kasnije i sam postaje *praefectus praetorio*, a pretorijanci ga ubijaju 228. godine
 - napisao je komentare pretorskom ediktu (*Libri ad edictum praetoris*, 81 knjiga)
 - bio je vrlo plodan pisac – odlomci iz njegovih djela čine 1/3 čitavih Justinijanovih Digesta
 - c) Iulius Paulus
 - njegovo poznato djelo su "*Sentencije*"
 - također je bio Papinijanov asesor, a kasnije i *praefectus praetorio*
 - odlomci iz njegovih djela čine 1/4 Justinijanovih Digesta
- *Ulpijan* i *Paulus* su bili vrlo plodni pisci koji po broju djela daleko nadmašuju Papinijana, ali po originalnosti zaostaju za njime
- kao posljednji veliki pravnik spominje se Herennius Modestinus – bio je *praefectus vigilum* u Rimu, a živio je i u Dalmaciji; napisao je opširnu zbirku "*Responsa, Regulae* te *Pandectae*"
- nakon prijelaza na dominat, pravnička djelatnost se počinje razvodnjavati u sve slabijim **postklasičnim kompilacijama**

- pretorski edikti :

➤ IUS HONORARIUM I EDICTA MAGISTRATUUM

- rimskom društvu više nije dovoljno staro, formalističko civilno pravo (*ius civile Quiritium*)
- magistrati (prvenstveno pretori) svojom sudskom djelatnošću uvode promjene, pa nastaje novi pravni sloj – **ius honorarium**
- *ius honorarium* uvode pojedini magistrati, pa to pravo nazivamo i *ius praetorium*, *ius aedilicium*, ...
- **ius honorarium** (pretorsko pravo) je dio rimskog prava koji je nastao djelatnošću pretora kao pravosudnog magistrata
- pretor je u Rimu imao drugačiji položaj od današnjih sudaca u procesu
- **rimski civilni proces** (i legisakcioni i formularni) dijeli se na 2 dijela:
 - 1) **in iure** – uvodni postupak pred pravosudnim magistratom
 - 2) **in iudicio** – postupak pred sudačkim zborom (*apud iudicem*)
- u prvom dijelu, stranke iznose svoje oprečne tvrdnje pred magistratom i utvrđuju pretpostavke spora
- ako je zahtjev osnovan, pretor bi pripustio tužbu (*actionem dare*) i odobrio izbor porotnika-suca (*dare iudicem iudiciumque*) koji će u drugom dijelu postupka provesti dokaze i izreći osudu prema magistratovu nalogu
- ako pretor uskrati tužitelju tužbu, on ostaje bez pravne zaštite
- pretor može dozvoliti tužbu i ako ju zakon ne predviđa
- tu praksu prvi provodi **praetor peregrinus** – on za sporove predviđa rješenja koja ne postaje u starom *ius civile*
- magistratova djelatnost nije ograničena na pripuštanje tužbe – on određuje pravac sudskog postupka pravnim uputama
- pretor je često sucu davao pravilo (*ius dicere*) po kojem će se spor riješiti; sudac je često samo njegovo oruđe za provođenje dokaza

❖ EDICTA MAGISTRATUUM

- *edicta magistratuum* su općevažne odredbe i pravila koja su na početku svoje službe obavljali rimski magistrati koji su imali pravo izdavanja takvih propisa (*ius edicendi*)
- magistrati objavljuju edikte da bi građani znali kako će pravosudni magistrat postupati kad mu se obrate sa sporovima
- edikti su magistratske objave koje se isprva priopćuju **usmeno** (*edicere*) narodu u skupštinama, a kasnije **pismeno**
- edikti se prvo izdaju za pojedinačne slučajeve (*edicta repentina*), a kasnije postaju **općeniti edikti** (*edictum perpetuum* - stvara ga Hadrijan 130.g.)
- **pretor** nije zakonodavac, pa u ediktu ne stvara formalno nova pravna pravila poput zakona – ipak, on faktično stvara pravna pravila i ustanove tako što im daje **pravnu zaštitu** (zbog te zaštite pretorski instituti imaju prednost pred civilnim pravom)
- osim pretora, edikte izdaju i drugi jurisdikcioni magistrati (kurulski edili i provincijalni namjesnici)
- nasljedni magistrat nije vezan za edikt svog prethodnika, ali često iz njega preuzima ustanove koje su se pokazale korisnima; tako se stvara stalan broj ustanova koji prelazi iz edikta u edikt – ***edictum tralatitium***
- jurisdikcioni magistrat vezan je na svoj edikt tek 67. g.pr.n.e. (*lex Cornelia de iurisdictione*)
- magistrat je u slučaju **praznine** u običajnom pravu ovlašten donijeti pravila kojima te praznine nadopunjava
- kasnije magistrati počinju unositi u edikt i one odredbe koje se direktno kose s civilnim pravom
- tome se nitko ne protivi jer je potrebno prilagoditi pravo novom vremenu – zato su i ovi **edikti novo pravno vrelo**
- pretor nije zakonodavac pa ne može izravno stvarati novo pravo – on to čini putem rukovođenja pravosuđa
- tako na temelju honorarnog prava dolazi do **udvostručenja nekih pravnih instituta**:
 - uz civilno vlasništvo (*dominium*), nastaje pretorsko ili bonitarno vlasništvo (*in bonis esse*)
 - uz civilne obveze (*obligatio*), nastaju pretorske obveze (*actione honoraria teneri*)
 - uz nasljeđivanje po civilnom pravu (*hereditas*), nastaje pretorski red nasljeđivanja (*bonorum possessio*)
- **Papinijan definira pretorsko pravo**: „*Ius praetorium est quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam*“ . – Pretorsko pravo je ono što su ga uveli pretori radi pomaganja ili dopunjavanja ili ispravljanja civilnog prava zbog javne koristi.

IZVORI RIMSKOG PRAVA



CIVILNO PRAVO (*ius civile, ius Quiritium*)



običajno pravo



Zakonik XII ploča



pontifikalno tumačenje



zakoni (*leges*), **senatus consulta**



PRETORSKO PRAVO (*ius honorarium, utjecaj ius gentium i ius naturale*)

- ☐ pretorski edikt
- ☐ pretklasična jurisprudencija
- ☐ **KLASIČNO PRAVO**
- ☐ klasična jurisprudencija
- ☐ carske konstitucije
- ☐ **POSTKLASIČNO PRAVO**
- ☐ kodifikacije (prije i poslije Justinijana)
- ☐ Justinijanovo zakonodavstvo

Digeste

- zbirka pravničkog prava (*ius*)
 - stupila na snagu 30. prosinca 529.g.
 - najveći i najvažniji dio Justinijanove kodifikacije
 - sadrži odlomke iz djela pojedinih pravnika –
- a) uglavnom klasičnih (34 od ukupno 39 pravnika najzastupljeniji Ulpianus s 1/3 fragmenata te Paulus s 1/6)
 - b) 3 pretklasična pravnika (*Q. M. Scaevola, Alfenus Varus i C. Aquilius Gallus*)
 - c) 2 postklasična pravnika (*Hermogenianus i Charisius*)
- Digesta se dijele na 50 knjiga
 - sve knjige osim 30., 31., 32. se dijele na titule s odgovarajućim naslovima (*rubricae*)

- tituli se dijele na odlomke (*fragmenta*) iz djela pojedinih pravnika
- veći odlomci se dijele na uvod (*principium*) i paragrafe
- u inskripciji svakog fragmenta navedeno je ime pravnika i naslov djela iz kojeg je uzet

- ukupno 432 titula s 9142 odlomaka

- raspored fragmenata unutar titula

- Bluhme 1818.g. - teorija o redoslijedu po masama

a) sabinska masa – fragmenti iz djela o civilnom pravu, komentari Sabinovog sustava civilnog prava (*Libri ad Sabinum*)

b) ediktalna masa – fragmenti o honorarnom pravu, na čelu stoje komentari edikta (*Libri ad Edictum*)

c) papinijanska masa – fragmenti iz praktične književnosti, na čelu često Papinijanova *Responsa* i *Quaestiones*

d) postpapinijanska masa ili *appendix* – ponekad dodatak

- sačuvani rukopis *Digesta Florentina* iz 6. ili 7. st.

Marko se 15. srpnja 532. godine dogovorio s Krispinom da će mu predati zemljište na razdoblje preko 90 godina radi toga da Krispin na tom zemljištu izgradi i iskorištava zgradu, te su dogovorili godišnju naknadu od 75 solida. Dogovoreno je i da će Krispinovi nasljednici nakon njegove smrti moći iskorištavati zgradu do isteka dogovorenog roka. Na susjednom zemljištu živio je Gaj sa svojom ženom Lukrecijom, te se bavio poljoprivredom.

a) Objasnite koje pravo su osnovali Marko i Krispin (definicija). Kako je sve Krispin mogao štititi svoje pravo? b) Ako bi Krispin, poželjevši obrađivati susjedovo zemljište, nasilno s naoružanim robovima izbacio Gaja s njegova zemljišta, kako bi se Gaj mogao najbrže zaštititi? Postoji li razlika u zaštiti ako bi se radnja odvijala 132. godine? Objasnite. c) Ako bi Lukrecija htjela da njihov brak prestane, iako nije imala razloga za to ali bi se Gaj s time složio, kako bi njihov brak mogao prestati? Objasnite.

Problem 2

Marije i Julijan su 535. godine međusobno sklopili ugovor o kupoprodaji veće količine pločica za izradu mozaika za iznos od 100 solida. Marije je odmah predao pločice, a Julije je obećao donijeti novac za tjedan dana. No predaja novca se višestruko odgađala, pa Marije nakon dva mjeseca Julijanu kao prijatelju neformalno obeća da od njega uopće više neće tražiti ispunjenje obveze.

a) Objasnite o čemu je riječ kod Marijeva neformalnog obećanja (definicija i podvrsta). b) Ako bi nakon sklapanja ugovora i predaje pločica Julijan naknadno tvrdio da je on zapravo htio kupiti pločice od Marijeva brata a ne od Marija te da je imao neispravnu predodžbu s tim u vezi, objasnite o čemu bi tu bila riječ. c) U daljnjem razvoju, zbog ustrajnog neplaćanja su se narušili njihovi odnosi. Marije je stoga nakon dvije godine došao do Julijanove kuće i razbio kotače na njegovoj kočiji koju je Julijan koristio za konjske trke na kojima je profesionalno sudjelovao. Navedite koji je obvezni odnos nastao među njima tim činom, te objasnite kakva inače može biti veza između štetne radnje i štete u tom kontekstu.

Problem 3

Modestin, Paulo i Kvint su se 15. srpnja 175. godine dogovorili kako će zajedničkim radom i sredstvima pokrenuti posao izgradnje stambenih zgrada za stanovanje, prodavati stanove i dijeliti dobit. Radi izvršavanja dogovorenog, Modestin je morao 25. srpnja pozajmiti veću količinu šljunka od poduzetnika Leona, te mu se zatim 27. srpnja svečanim formalnim putem usmeno obvezao vratiti pozajmljeni iznos od dvije tone šljunka. Nevezano uz to, Kvint je od veleposjednika Gaja kupio jedno poljoprivredno zemljište, ali se pritom dogovorio da će Kvint moći u određenom roku natrag prodati Gaju kupljeno zemljište.

a) Navedite koji su ugovor sklopili Modestin, Paulo i Kvint (definicija i podvrsta). Navedite kako se nazivaju stranke te koja tužba proizlazi iz tog ugovora. b) Objasnite uz definiciju koji su verbalni ugovor sklopili Modestin i Leon 27. srpnja, te koja tužba proizlazi iz tog ugovora. c) Objasnite o čemu je riječ vezano uz dodatni dogovor Kvinta i Gaja (pojam i podvrsta).

Problem 4

Krispin je umjetnik koji se obogatio izgradnjom mozaika u crkvama za vrijeme cara Justinijana. Ostarivši, odluči napraviti oporuku, pa je samostalno sastavi i potpiše. Kao nasljednicu odredio je svoju prijateljicu Gaju. U oporuku uvrsti i povjebinu, zamolivši nasljednike da njegov alat za rad predaju njegovu šegrtu.

- a) Objasnite koju vrstu oporuke je sastavio Krispin, te koje još vrste postoje u navedenom razdoblju.
- b) Vezano uz odredbu predaje alata, objasnite pojam povjerbine te razlike prema zapisima.

Problem 1

Marko se 15. srpnja 532. godine dogovorio s Krispinom da će mu predati poljoprivredno zemljište na razdoblje preko 90 godina radi obrađivanja, te su dogovorili godišnju naknadu od 75 solida. Dogovoreno je i da će Krispinovi nasljednici nakon njegove smrti moći obrađivati zemljište do isteka dogovorenog roka. Na susjednom zemljištu živio je Gaj sa svojom ženom Lukrecijom, te se on također bavio poljoprivredom.

a) **Objasnite** koje pravo su osnovali Marko i Krispin (definicija), te kako je Krispin mogao prenijeti to pravo na neku treću osobu. b) Ako bi Krispin, poželjevši obrađivati više zemlje, pomaknuo ogradu sa svojega zemljišta te zahvatio dio Gajeva zemljišta, kako bi se Gaj mogao najbrže zaštititi? Postoji li razlika u zaštiti ako bi se radnja odvijala 132. godine? **Objasnite**. c) Ako bi Lukrecija htjela da njihov brak prestane, iako nije imala razloga za to, a Gaj to ne bi htio, što bi mogla poduzeti i koje bi posljedice nastale? **Objasnite**.

Problem 2

Marije i Julijan su 535. godine međusobno sklopili ugovor kojim je Julijan kupio veću količinu pločica za izradu mozaika za iznos od 100 solida, a uz njega se na plaćanje kao sudužnik obvezao i Ulpijan, njihov zajednički prijatelj. Marije je odmah predao pločice, a Julije je obećao donijeti novac za tjedan dana. No predaja novca se višestruko odgađala, pa Marije nakon dva mjeseca obojici sudužnika neformalno obeća da od obojice uopće neće tražiti ispunjenje obveze.

a) **Objasnite** o čemu je riječ kod Marijeva neformalnog obećanja (definicija i podvrsta). b) Ako bi nakon sklapanja ugovora i predaje pločica Julijan naknadno tvrdio da je on zapravo htio zamijeniti pločice za olovne cijevi a ne predati novac za njih, te da je imao neispravnu predodžbu s tim u vezi, **objasnite** o čemu bi tu bila riječ. c) Zbog ustrajnog neplaćanja su se narušili njihovi odnosi. Marije je stoga nakon dvije godine došao do Julijanove kuće i razbio kotače na njegovoj kočiji. **Navedite** koji je obvezni odnos nastao među njima tim činom, te u kojim slučajevima inače može doći do isključenja protupravnosti s tim u vezi.

Problem 3

Modestin, Paulo i Kvint su se 15. srpnja 175. godine dogovorili kako će ujediniti rad i sredstva, te da će im zajednička biti sveukupna sadašnja i buduća imovina. U obavljanju nekih poslova s tim u vezi, Modestin se 25. srpnja dogovorio s Leonom da mu on izgradi skladište, što se Leon 27. srpnja dodatno usmeno obvezao učiniti svečanim formalnim putem. Nevezano uz to, Kvint je od Gaja kupio zemljište, ali se pritom dogovorio da će zemljište prvo ponuditi Gaju ako ga bude prodavao, uz iste uvjete koje bude nudio treći.

a) **Navedite** koji su ugovor sklopili Modestin, Paulo i Kvint (definicija i podvrsta). **Navedite** kako se nazivaju stranke te koja tužba proizlazi iz tog ugovora. b) **Objasnite** uz definiciju koji su verbalni ugovor sklopili Modestin i Leon 27. srpnja, te koja tužba proizlazi iz tog ugovora. c) **Objasnite** o čemu je riječ vezano uz dodatni dogovor Kvinta i Gaja (pojam i podvrsta).

Problem 4

Krispin je umjetnik koji se obogatio izgradnjom mozaika u crkvama za vrijeme cara Justinijana. Ostarivši, odlučio napraviti oporuku, pa ode na sud i tamo se svečano očituje o oporuci. Kao nasljednicu odredio je svoju prijateljicu Gaju. U oporuku uvrsti i povjebinu, zamolivši nasljednike da njegov alat za rad predaju njegovu šegrtu.

a) **Objasnite** koju vrstu oporuke je sastavio Krispin, te koje još vrste postoje u navedenom razdoblju. b) Vezano uz odredbu predaje alata, **objasnite** je li Krispin mogao odrediti tko će steći alat ako to ne bi uspio njegov šegrt, i o čemu bi tu bila riječ.